UBND TỈNH BẮC NINH **SỞ CÔNG THƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 223 /SCT-QLTM	*Bắc Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2026*

THÔNG BÁO
V/v hoàn thành đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Areca Việt Nam.

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 15/6/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Thông tư số 42/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 của Bộ Công Thương Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

Sau khi xem xét hồ sơ mã số H05.7-260327-0200016 tiếp nhận ngày 27/3/2026 về việc đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Areca Việt Nam trong lĩnh vực **Mua bán căn hộ chung cư**; Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh thông báo:

1. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Areca Việt Nam đã hoàn thành trách nhiệm đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo hồ sơ mã số H05.7-260327-0200016 nêu trên theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Areca Việt Nam chịu trách nhiệm tuân thủ mẫu đã hoàn thành trách nhiệm đăng ký; tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quy định của pháp luật có liên quan khi bổ sung các nội dung để trống.

3. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Areca Việt Nam được sử dụng các mẫu theo hồ sơ nêu trên để giao dịch với người tiêu dùng kể từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký. Trong trường hợp thay đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục đăng ký lại theo đúng quy định.

4. Việc hoàn thành trách nhiệm đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo Thông báo này chỉ có giá trị đối với bản tiếng Việt đã nộp trong hồ sơ đăng ký và không loại trừ trách nhiệm của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Areca Việt Nam theo quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

(Kèm theo Hợp đồng theo mẫu)

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh thông báo để Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Areca Việt Nam biết và thực hiện./.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ CÔNG THƯƠNG
TỈNH BẮC NINH

Ngô Chí Quang

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- Giám đốc, PGĐ Sở;
- Cổng TTĐT Sở (đăng tải);
- Lưu VT, QLTM.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[ ], ngày [ ] tháng [ ] năm [ ]

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI
Số: [ ]/2026/HĐ-PARCVILLE

- *Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;*

- *Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023;*

- *Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 28 tháng 11 năm 2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*

- *Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 20 tháng 6 năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

- *Căn cứ Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;*

- *Căn cứ Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 07 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;*

- *Căn cứ Thông tư 05/2024/TT-BXD ngày 31 tháng 07 năm 2024 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở và các văn bản sửa đổi, bổ sung khác;*

- *Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 22/09/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao chủ đầu tư thực hiện Dự án Nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh;*

- *Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 29/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Areca Việt Nam để thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh;*

- *Căn cứ Giấy phép xây dựng số 4789/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 15/12/2025 và các phụ lục, sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có);*

- *Căn cứ Quyết định số [ ] ngày [ ] của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Areca Việt Nam về việc phê duyệt giá bán nhà ở xã hội Dự án Nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh;*

- *Căn cứ Thông báo số [ ] ngày [ ] của [ ] về việc nhà ở xã hội hình thành trong tương lai đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh đối với dự án Nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh;*

- *Căn cứ đơn đề nghị mua nhà ở xã hội của Ông (Bà) [ ] ngày [ ] tháng [ ] năm [ ],*

Hai Bên chúng tôi gồm:

BÊN BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI (sau đây gọi tắt là "**Bên Bán**"):

Tên doanh nghiệp	:	**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM**
Người đại diện	:	[ ] Chức vụ: [ ]
CCCD/Căn cước số	:	[ ] cấp ngày [ ] tại [ ]
Địa chỉ trụ sở	:	Khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại	:	[ ]
Số tài khoản	:	[ ] tại Ngân hàng [ ]
Mã số thuế	:	2400819333
		Theo Giấy ủy quyền số …….. ngày….của….

BÊN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI (sau đây gọi tắt là "**Bên Mua**"):

Ông/Bà	:	[ ]
CCCD/Căn cước số	:	[ ] cấp ngày [ ] tại [ ]
Nơi đăng ký thường trú (hoặc đăng ký tạm trú) tại	:	[ ]
Địa chỉ liên hệ	:	[ ]
Điện thoại liên hệ	:	[ ]
Số tài khoản	:	[ ]
Mã số thuế	:	[ ]

Hai Bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là "**Hợp Đồng**") với các nội dung sau đây:

ĐIỀU 1. CÁC THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở MUA BÁN

1. **Loại nhà ở**: Căn hộ chung cư

2. **Địa chỉ nhà ở**: Căn hộ số: [ ] ("**Căn Hộ**") tại tầng: [ ], thuộc Nhà ở xã hội tại Lô đất ký hiệu CT thuộc Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là "**Nhà Chung Cư**").

   Nhà Chung Cư thuộc dự án Nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam do Bên Bán làm chủ đầu tư. (Tên thương mại Parc Ville, sau đây gọi tắt là "**Dự Án**").

3. **Diện tích sử dụng**: [ ] m^2 (đối với căn hộ chung được tính theo diện tích thông thủy)

   (sau đây gọi tắt là "**Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ**", cụ thể theo quy định tại Phụ Lục 2 đính kèm Hợp Đồng)

4. Các thông tin về phần sở hữu chung, sử dụng chung; thời hạn sử dụng Nhà Chung Cư theo hồ sơ thiết kế; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn Căn Hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong Nhà Chung Cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt; giá dịch vụ quản lý vận hành Nhà Chung Cư trong trường hợp chưa tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu:

4.1. Phần sở hữu chung, sử dụng chung, mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong Nhà Chung Cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt:

4.1.1. Phần sở hữu chung, sử dụng chung là phần diện tích còn lại của Nhà Chung Cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng của các chủ sở hữu Nhà Chung Cư và các thiết bị sử dụng chung cho Nhà Chung Cư theo quy định của pháp luật về nhà ở; bao gồm các phần diện tích, các hệ thống thiết bị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng được quy định theo pháp luật về nhà ở và các phần diện tích khác được Hai Bên thỏa thuận cụ thể theo các phần diện tích và thiết bị với mục đích sử dụng được liệt kê tại Phụ Lục 2 đính kèm Hợp Đồng này (Sau đây gọi là "**Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư**"), bao gồm:

a) Phần diện tích còn lại của Nhà Chung Cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng quy định tại khoản 4.3 Điều 1 Hợp Đồng này; nhà (phòng) sinh hoạt cộng đồng của Nhà Chung Cư;

b) Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị sử dụng chung trong Nhà Chung Cư bao gồm: khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật và tường bao hộp kỹ thuật (nếu có), hệ thống cấp điện, cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, hệ thống phòng cháy, chữa cháy,… (phù hợp với thiết kế đã được phê duyệt của Dự Án) và các phần khác không thuộc Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán, Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua và phần sở hữu riêng của các chủ sở hữu khác trong Nhà Chung Cư;

c) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài Nhà Chung Cư nhưng được kết nối với Nhà Chung Cư, trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng vào mục đích công cộng hoặc thuộc trường hợp phải bàn giao cho Nhà nước hoặc giao cho Bên Bán quản lý theo nội dung Dự Án đã được phê duyệt (nếu có);

d) Các công trình công cộng trong khu vực Nhà Chung Cư nhưng không thuộc trường hợp đầu tư xây dựng để kinh doanh hoặc không thuộc trường hợp phải bàn giao cho Nhà nước theo nội dung Dự Án đã được phê duyệt bao gồm: sân chung, vườn hoa, các công trình khác được xác định trong nội dung Dự Án đã được phê duyệt (nếu có).

e) Chỗ để xe cho các chủ sở hữu, người sử dụng Nhà Chung Cư;

f) Các phần diện tích, thiết bị khác thuộc sở hữu chung được liệt kê tại Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này.

4.1.2 Tất cả các chủ sở hữu căn hộ trong Nhà Chung Cư sẽ có quyền sử dụng các tiện ích chung trong Nhà Chung Cư, tiện ích chung của Dự Án nằm bên ngoài Nhà Chung Cư (nếu có) khi và vào thời điểm các tiện ích đó được cung cấp phù hợp với nội dung, tiến độ Dự Án đã được phê duyệt.

4.1.3 Bên Mua có quyền sở hữu, sử dụng chung đối với phần diện tích, thiết bị thuộc Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư nêu trên.

4.2. Thời hạn sử dụng Nhà Chung Cư: theo hồ sơ thiết kế và quy định pháp luật.

4.3. Diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng:

4.3.1 Bên Mua được quyền sở hữu riêng đối với:

a) Phần diện tích trong Căn Hộ đã mua theo Hợp Đồng này, bao gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với Căn Hộ;

b) Hệ thống các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn Hộ này như được mô tả tại Phụ Lục 2 đính kèm Hợp Đồng này.

(Sau đây gọi là "**Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua**")

4.3.2 Các diện tích và trang thiết bị kỹ thuật thuộc quyền sở hữu riêng của Bên Bán (Sau đây gọi là "**Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán**") bao gồm:

a) Phần diện tích trong (các) căn hộ, bao gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn hộ đó, phần diện tích bên trong và bên ngoài Nhà Chung Cư và hệ thống trang thiết bị sử dụng riêng gắn liền với căn hộ, phần diện tích đó mà Bên Bán chưa bán hết, trừ các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu chung quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Các phần diện tích khác bên trong và bên ngoài Nhà Chung Cư và hệ thống trang thiết bị sử dụng riêng gắn liền với các phần diện tích đó nhưng Bên Bán chưa bán, chưa cho thuê mua hoặc không bán, không cho thuê mua mà giữ lại để sử dụng hoặc kinh doanh và Bên Bán không phân bổ giá trị vốn đầu tư của phần diện tích này vào Giá Bán Căn Hộ;

c) Các diện tích và trang thiết bị kỹ thuật khác như được mô tả tại Phụ Lục 2 đính kèm Hợp Đồng này.

4.3.3 Các phần diện tích thuộc sở hữu riêng của các chủ sở hữu khác (nếu có) trong Nhà Chung Cư (như căn hộ, phần diện tích sàn thương mại,dịch vụ...): theo thực trạng của Dự Án tại thời điểm ký kết Hợp Đồng.

4.4. Diện tích sàn căn hộ: [ ] m^2
(sau đây gọi tắt là "**Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ**", cụ thể theo quy định tại Phụ Lục 2 đính kèm Hợp Đồng)

4.5. Giá dịch vụ quản lý vận hành Nhà Chung Cư trong trường hợp chưa tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu

4.5.1. Dịch vụ quản lý vận hành Nhà Chung Cư được cung cấp cho Bên Mua trước khi thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư bao gồm các công việc sau đây:

a) Điều khiển, duy trì hoạt động, kiểm tra thường xuyên hệ thống thang máy, bảo dưỡng máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, các thiết bị dự phòng và các thiết bị khác thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung của Nhà Chung Cư để đảm bảo cho các hệ thống thiết bị này hoạt động bình thường;

b) Cung cấp các dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác bảo đảm cho Nhà Chung Cư hoạt động bình thường.

4.5.2 Hai Bên nhất trí thỏa thuận giá dịch vụ quản lý vận hành Nhà Chung Cư như sau:

a) Tính từ thời điểm Bên Bán bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua theo quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng này đến thời điểm Ban quản trị Nhà Chung Cư được thành lập và ký hợp đồng quản lý, vận hành nhà ở với đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư, mức giá dịch vụ quản lý vận hành Nhà Chung Cư là: [ ][1] đồng/m^2/tháng (đã bao gồm thuế GTGT). Mức giá này có thể được điều chỉnh nhưng phải tính toán hợp lý cho phù hợp với thực tế từng thời điểm theo thông báo bằng văn bản của Bên Bán.

b) Phí dịch vụ quản lý vận hành Nhà Chung Cư (**"Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành"**) được tính dựa trên Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ như được ghi nhận tại Biên Bản Bàn Giao nhân (x) với mức giá dịch vụ quản lý vận hành Nhà Chung Cư nêu trên. Bên Mua có trách nhiệm đóng đầy đủ Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành theo quy định của Hợp Đồng này và Bản nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư.

c) Bên Mua có trách nhiệm thanh toán Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành hàng tháng lần đầu tại thời điểm bàn giao Căn Hộ, và thanh toán các lần tiếp theo vào đầu mỗi tháng theo thông báo của Bên Bán hoặc Ban quản trị Nhà Chung Cư Nhà Chung Cư hoặc đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư, tùy thực tế vận hành.

d) Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành sẽ không bao gồm phí trông giữ xe tại khu vực để xe thuộc Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư, phí để xe, trông giữ xe tại khu vực để xe thuộc Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán, và phí sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác được cung cấp trong Nhà Chung Cư.

e) Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành sẽ không bao gồm bất kỳ (các) khoản phí dịch vụ nào để sử dụng bất kỳ tiện ích nào trong phạm vi Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán.

f) Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành sẽ bao gồm chi phí quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan chung của Dự Án nằm bên ngoài Nhà Chung Cư được phân bổ cho Nhà Chung Cư.

4.5.3. Sau khi Ban quản trị Nhà Chung Cư Nhà Chung Cư được thành lập thì danh mục các công việc, dịch vụ, mức giá dịch vụ quản lý vận hành và việc đóng phí dịch vụ này sẽ do Hội nghị nhà chung cư quyết định và do Ban quản trị Nhà Chung Cư thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư.

5. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với Căn Hộ: liệt kê tại Phụ Lục 2 đính kèm Hợp Đồng.

6. Đặc điểm về đất xây dựng:

a) Lô đất ký hiệu CT thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

b) Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ Trích lục bản đồ địa chính, tỷ lệ 1/500 ngày 24/9/2025 của Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Ninh số 1 và quy hoạch

[1] Bổ sung tại thời điểm ký kết Hợp Đồng

chi tiết xây dựng 1/500 Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

c) Mục đích sử dụng đất: Thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh (Loại đất: Đất ở đô thị);

d) Diện tích khu đất: 6.794,0 m^2

7. **Năm hoàn thành việc xây dựng**: dự kiến tháng 8 năm 2027.

(Có bản vẽ sơ đồ vị trí nhà ở, mặt bằng nhà ở tại Phụ Lục 2 đính kèm Hợp Đồng này)

ĐIỀU 2. GIÁ BÁN, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

1. **Giá bán Căn Hộ** là: [ ] đồng.

(Bằng chữ: [ ] đồng)

Giá bán này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), cụ thể quy định tại Phụ Lục 3 đính kèm Hợp Đồng (Sau đây gọi là "**Giá Bán Căn Hộ**").

2. **Kinh phí bảo trì 2% giá bán căn hộ** là: [ ] đồng.

(Bằng chữ: [ ] đồng)

(Sau đây gọi là "**Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư**", cụ thể quy định tại Phụ Lục 3 đính kèm Hợp Đồng).

3. **Tổng giá trị Hợp Đồng** là: [ ] đồng

(Bằng chữ: [ ] đồng)

(cụ thể quy định tại Phụ Lục 3 đính kèm Hợp Đồng).

4. **Phương thức thanh toán**: thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán mở tại tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

4.1 Thông tin nhận thanh toán Giá Bán Căn Hộ bằng chuyển khoản:

- Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM
- Số tài khoản: [ ]
- Tại Ngân hàng: [ ]

4.2 Thông tin nhận thanh toán Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư:

- Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM
- Số tài khoản: [ ]
- Tại Ngân hàng: [ ]

Việc bàn giao Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư được Bên Bán thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

5. **Thời hạn thực hiện thanh toán**: quy định tại Phụ Lục 3 đính kèm Hợp Đồng

Trước mỗi đợt thanh toán theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này, Bên Bán có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bên Mua biết rõ số tiền phải thanh toán và thời hạn phải thanh toán kể từ ngày nhận được thông báo này.

Trong mọi trường hợp khi Bên Mua chưa được cấp Giấy Chứng Nhận thì Bên Bán không được thu quá 95% giá trị Hợp Đồng, giá trị còn lại của Hợp Đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua.

6. **Mức phí và nguyên tắc điều chỉnh mức phí quản lý vận hành nhà chung cư trong thời gian chưa thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư Nhà Chung Cư**: theo quy định tại khoản 4.5 Điều 1 Hợp Đồng.

ĐIỀU 3. THỜI HẠN GIAO NHẬN NHÀ Ở

1. Bên Bán có trách nhiệm bàn giao Căn Hộ kèm theo các trang thiết bị gắn với Căn Hộ và giấy tờ pháp lý về Căn Hộ nêu tại Điều 1 của Hợp Đồng này cho Bên Mua khi Hai Bên đáp ứng các điều kiện giao nhận Căn Hộ quy định tại khoản 2 Điều này, dự kiến vào ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] ("**Ngày Bàn Giao Dự Kiến**"). Việc bàn giao Căn Hộ phải lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của Hai Bên.

2. Các thỏa thuận khác:

2.1 Điều kiện giao nhận Căn Hộ:

a) Bên Bán đã đáp ứng các điều kiện bàn giao nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan;

b) Bên Bán đã hoàn thành việc xây dựng Căn Hộ, Nhà Chung Cư theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và sử dụng đúng các thiết bị, vật liệu tại Phụ Lục 2 kèm theo Hợp Đồng này (trừ trường hợp thỏa thuận tại điểm d.(iv) khoản 1 Điều 5 của Hợp Đồng); Bên Bán đã hoàn thành việc nghiệm thu Nhà Chung Cư theo thiết kế đã được phê duyệt và nghiệm thu công trình hạ tầng kỹ thuật của khu vực có Nhà Chung Cư được đầu tư xây dựng theo tiến độ của Dự Án đã được phê duyệt, bao gồm: hệ thống đường giao thông nội bộ; hệ thống điện chiếu sáng công cộng nội bộ, điện sinh hoạt; hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, nước thải; hệ thống thông tin liên lạc (nếu có theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt của Nhà Chung Cư). Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự Án đã được phê duyệt, Dự Án không có hệ thống công trình hạ tầng xã hội; hoàn thành việc xây dựng Căn Hộ như quy định tại điểm g.(ii) khoản 2 Điều 5 của Hợp Đồng này;

c) Căn Hộ được bàn giao không vượt quá giới hạn chênh lệch diện tích quy định tại điểm d khoản 2.2 Điều này;

d) Bên Mua đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán các khoản tiền đến hạn của Giá Bán Căn Hộ, Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư, và các khoản Tiền Lãi Chậm Thanh Toán (nếu có) theo quy định tại Hợp Đồng.

2.2. Thông báo bàn giao Căn Hộ

a) Trước ngày bàn giao Căn Hộ mười (10) ngày, Bên Bán phải gửi văn bản thông báo cho Bên Mua về thời gian, địa điểm và thủ tục bàn giao Căn Hộ ("**Thông Báo Bàn Giao**").

b) Trước hoặc cùng thời điểm gửi Thông Báo Bàn Giao cho Bên Mua, Bên Bán sẽ gửi cho Bên Mua thông báo về số tiền phải thanh toán cho việc bàn giao Căn Hộ, bao gồm: (i) đợt thanh toán Giá Bán Căn Hộ khi nhận bàn giao Căn Hộ theo lịch biểu thanh toán quy định tại khoản 5 Điều 2 và Phụ Lục 3 của Hợp Đồng; (ii) các đợt thanh toán Giá Bán Căn Hộ đến hạn trước đó theo Hợp Đồng này mà Bên Mua vẫn chưa thanh toán cho Bên Bán (nếu có); (iii) Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư; (iv) các khoản Tiền Lãi Chậm Thanh Toán (nếu có) theo quy định tại Hợp Đồng này mà Bên Mua chưa thanh toán cho Bên Bán; (v) Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành cho tháng đầu tiên kể từ ngày Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua (sau đây gọi chung là "**Số Tiền Bàn Giao**"). Bên Mua có trách nhiệm thanh toán đầy đủ Số Tiền Bàn Giao theo thông báo của Bên Bán.

c) Hai Bên đồng ý rằng, trước khi gửi Thông Báo Bàn Giao cho Bên Mua, Bên Bán sẽ chủ động thực hiện đo đạc để xác định Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ trên thực tế. Nếu có chênh lệch giữa Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ trên thực tế so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi tại Hợp Đồng này và thuộc trường hợp Hai Bên phải điều chỉnh Giá Bán Căn Hộ như quy định tại khoản 3 Điều 1 và mục I.1.2 Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này, Bên Bán sẽ cộng hoặc trừ phần chênh lệch tăng/giảm của Giá Bán Căn Hộ vào đợt thanh toán Giá Bán Căn Hộ khi nhận bàn giao Căn Hộ, đồng thời điều chỉnh Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư và khoản Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành mà Bên Mua phải thanh toán khi nhận bàn giao Căn Hộ theo Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ trên thực tế. Trong trường hợp này, Số Tiền Bàn Giao được ghi tại Thông Báo Bàn Giao là số tiền đã được tính toán, điều chỉnh lại theo Diện Tích Căn Hộ trên thực tế.

d) Bên Mua có quyền từ chối nhận bàn giao Căn Hộ nếu Bên Bán không hoàn thành các điều kiện quy định tại điểm a, b khoản 2.1 Điều này hoặc trong trường hợp Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế chênh lệch vượt quá năm phần trăm (05%) so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng này. Việc từ chối nhận bàn giao Căn Hộ trong trường hợp này không bị coi là vi phạm các điều kiện bàn giao Căn Hộ của Bên Mua đối với Bên Bán. Nếu Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế chênh lệch so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng với tỷ lệ vượt quá năm phần trăm (5%) thì Bên Mua được lựa chọn (i) tiếp tục thực hiện Hợp Đồng này và thanh toán Giá Bán Căn Hộ theo Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế hoặc (ii) chấm dứt Hợp Đồng này. Nếu Bên Mua lựa chọn chấm dứt Hợp Đồng thì quyền và nghĩa vụ của Hai Bên giải quyết tương tự quy định tại điểm b khoản 4.1 Điều 10, điểm e khoản 4.2 Điều 10 của Hợp Đồng. Trong trường hợp này, Hai Bên đồng ý rằng, trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày gửi Thông Báo Bàn Giao cho Bên Mua nếu Bên Bán không nhận được phản hồi bằng văn bản của Bên Mua yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng, thì Bên Bán sẽ được quyền hiểu rằng Bên Mua lựa chọn tiếp tục thực hiện Hợp Đồng và thanh toán Giá Bán Căn Hộ theo Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế.

2.3. Nguyên tắc bàn giao Căn Hộ

a) Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; phải sử dụng đúng các thiết bị, vật liệu nêu tại Phụ Lục 2 đính kèm Hợp Đồng, trừ trường hợp thỏa thuận tại điểm d.(iv) khoản 1 Điều 5 của Hợp Đồng này.

b) Tại thời điểm bàn giao Căn Hộ, nếu Bên Mua phát hiện Căn Hộ có khiếm khuyết, sai sót so với mô tả tại Hợp Đồng, Bên Mua có quyền ghi rõ các yêu cầu sửa chữa,

khắc phục những điểm không phù hợp vào Biên Bản Bàn Giao hoặc trong trường hợp từ chối nhận bàn giao Căn Hộ thì ghi nhận trong văn bản đề nghị sửa chữa. Để làm rõ, các khiếm khuyết, sai sót nhỏ của Căn Hộ tại thời điểm bàn giao mà không phải thay đổi vật liệu trang thiết bị như đã thỏa thuận tại Phụ Lục 2 và không ảnh hưởng tới việc sử dụng, sinh hoạt bình thường của Bên Mua tại Căn Hộ (ví dụ như xước một vài điểm nhỏ ở cửa gỗ, sàn gỗ, tủ bếp; một vài vết sứt cạnh gạch đá ốp lát, thiết bị đồ rời; sai lệch nhỏ khi lắp đặt thiết bị trong Căn Hộ, v.v.) không được coi là lý do hợp lý để Bên Mua từ chối nhận bàn giao Căn Hộ theo quy định của Hợp Đồng này. Bên Bán có trách nhiệm khắc phục các khiếm khuyết, sai sót của Căn Hộ trong thời hạn như được Hai Bên thống nhất tại Biên Bản Bàn Giao hoặc văn bản đề nghị sửa chữa. Sau khi Bên Bán đã hoàn thành việc khắc phục các khiếm khuyết, sai sót của Căn Hộ trong văn bản đề nghị sửa chữa, Bên Bán sẽ thông báo cho Bên Mua đến nhận bàn giao Căn Hộ và Bên Mua có nghĩa vụ nhận bàn giao Căn Hộ phù hợp với quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng này. Trường hợp các yêu cầu sửa chữa, khắc phục của Bên Mua không phù hợp với thông số kỹ thuật của Căn Hộ như mô tả tại Hợp Đồng này, Bên Bán có quyền từ chối thực hiện sửa chữa, khắc phục. Trong thời hạn tối đa là năm (05) ngày kể từ ngày nhận được ý kiến không đồng ý bằng văn bản của Bên Bán (nêu rõ lý do), Bên Mua có thể gửi thông báo khiếu nại tới Bên Bán (nêu rõ lý do) và Hai Bên sẽ cùng xem xét, khắc phục, trong trường hợp phát sinh tranh chấp thì việc giải quyết sẽ được thực hiện theo quy định tại Hợp Đồng.

2.4. Tiến hành bàn giao Căn Hộ

a) Vào ngày bàn giao Căn Hộ theo Thông Báo Bàn Giao, Bên Mua hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Bên Mua phải đến kiểm tra tình trạng thực tế Căn Hộ so với thỏa thuận trong Hợp Đồng này, cùng với đại diện của Bên Bán đo đạc lại Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế và ký vào biên bản bàn giao Căn Hộ theo mẫu đính kèm Hợp Đồng này (“**Biên Bản Bàn Giao**”).

b) Nếu Bên Mua không ký Biên Bản Bàn Giao mà không đưa ra lý do hợp lý theo quy định của Hợp Đồng này và theo pháp luật Việt Nam, Bên Mua sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp Bên Bán không thể tiến hành thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua do thiếu chữ ký của Bên Mua trên Biên Bản Bàn Giao, trừ khi nguyên nhân xuất phát từ lỗi của Bên Bán

c) Trường hợp Bên Mua hoặc người được Bên Mua ủy quyền hợp pháp không đến nhận bàn giao Căn Hộ theo thông báo của Bên Bán trong thời hạn mười lăm (15) ngày hoặc đến kiểm tra nhưng không nhận bàn giao Căn Hộ mà không có lý do chính đáng (trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2.2 Điều 3 của Hợp Đồng này) thì kể từ ngày đến hạn bàn giao Căn Hộ theo thông báo của Bên Bán, được xem như Bên Mua đã đồng ý, chính thức nhận bàn giao Căn Hộ theo thực tế và Bên Bán đã thực hiện xong trách nhiệm bàn giao Căn Hộ theo Hợp Đồng, Bên Mua không được quyền nêu bất cứ lý do không hợp lý nào để không nhận bàn giao Căn Hộ; việc từ chối nhận bàn giao Căn Hộ như vậy sẽ được coi là Bên Mua vi phạm Hợp Đồng và sẽ được xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Hợp Đồng này.

2.5. Kể từ thời điểm hai Bên ký Biên Bản Bàn Giao, Bên Mua được toàn quyền sử dụng Căn Hộ và chịu mọi trách nhiệm có liên quan đến Căn Hộ, kể cả trường hợp Bên Mua có sử dụng hay chưa sử dụng Căn Hộ này.

2.6. Trường hợp Bên Mua không hoàn tất thủ tục nhận bàn giao Căn Hộ, không hoàn tất nghĩa vụ thanh toán Giá Bán Căn Hộ, Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư, các khoản Lãi Chậm Thanh Toán (nếu có) theo quy định tại Hợp Đồng cho Bên Bán, Bên Bán có quyền chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại khoản 1.2, khoản 3 Điều 7 của Hợp Đồng.

2.7. Để tránh nhầm lẫn, Bên Mua đồng ý rằng, thời điểm chuyển quyền sở hữu Căn Hộ từ Bên Bán sang cho Bên Mua là kể từ thời điểm Bên Mua đã nhận bàn giao Căn Hộ và đã thanh toán đầy đủ tiền mua Căn Hộ và các khoản phải trả khác cho Bên Bán theo quy định của Hợp Đồng này. Sau khi Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua, nếu Bên Mua không thanh toán đầy đủ và đúng hạn Giá Bán Căn Hộ, Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư cho Bên Bán theo quy định của Hợp Đồng này, Bên Bán có quyền thu hồi Căn Hộ từ Bên Mua và áp dụng các chế tài theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Hợp Đồng này.

2.8. Sau khi nhận bàn giao Căn Hộ, nếu Bên Mua vi phạm pháp luật liên quan đến vệc quản lý, sử dụng Căn Hộ như: sử dụng Căn Hộ không đúng mục đích, cơi nới, sửa chữa, cải tạo, làm thay đổi thiết kế, kết cấu, kiến trúc Căn Hộ…so với hồ sơ thiết kế của Nhà Chung Cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, Bên Mua tự chịu trách nhiệm đối với các vi phạm nêu trên, bao gồm cả việc nộp phạt vi phạm, tháo dỡ, di dời, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của Căn Hộ theo quy định tại Hợp Đồng, Bản nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư và/hoặc quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.9. Việc bàn giao Căn Hộ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian quy định tại khoản 1 Điều 3 này, nhưng không được chậm quá chín mươi (90) ngày, kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến ("**Thời Hạn Bàn Giao Cuối Cùng**"); Bên Bán phải có văn bản thông báo cho Bên Mua biết lý do chậm bàn giao Căn Hộ.

ĐIỀU 4. BẢO HÀNH NHÀ Ở

1. Bên Bán có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo đúng quy định của Luật Nhà ở và quy định theo thỏa thuận trong Hợp đồng.

2. Bên Mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên Bán khi Căn Hộ có các hư hỏng thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Mua, Bên Bán có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành các hư hỏng theo đúng quy định. Nếu Bên Bán chậm thực hiện bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên Mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường.

3. Không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp Căn Hộ bị hư hỏng do thiên tai, dịch họa hoặc do lỗi của người sử dụng gây ra.

4. Sau thời hạn bảo hành theo quy định của Luật Nhà ở, việc sửa chữa những hư hỏng thuộc trách nhiệm của Bên Mua. Việc bảo trì phần sở hữu chung của Nhà Chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

5. Các thỏa thuận khác:

5.1. Khi bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua, Bên Bán phải thông báo và cung cấp cho Bên Mua một (01) bản sao giấy tờ hoặc biên bản về nghiệm thu đưa công trình Nhà Chung Cư vào sử dụng theo quy định của pháp luật xây dựng để Hai Bên xác định thời điểm bảo hành Căn Hộ.

5.2. Nội dung bảo hành Căn Hộ, Nhà Chung Cư bao gồm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng thuộc về kết cấu chính của Căn Hộ, Nhà Chung Cư (bao gồm khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, trát; không bao gồm phần lắp đặt sàn gỗ) và hệ thống cung cấp chất đốt, hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, bể nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt, bể phốt và hệ thống thoát nước thải, chất thải sinh hoạt, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt Căn Hộ, Nhà Chung Cư. Thời gian bảo hành là sáu mươi (60) tháng tính từ ngày Bên Bán ký biên bản nghiệm thu đưa nhà ở vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Đối với các trang thiết bị khác gắn với Căn Hộ, Nhà Chung Cư thì Bên Bán thực hiện bảo hành theo thời gian bảo hành và các quy định của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối, cung cấp sản phẩm.

5.3. Bên Mua phải thông báo theo hình thức nêu tại khoản 2.2 Điều 10 của Hợp Đồng này cho Bên Bán về những hư hỏng thuộc diện được bảo hành trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày phát hiện ra những hư hỏng nói trên.

5.4. Khi phát sinh các trường hợp hư hỏng cần bảo hành, Bên Mua và/hoặc những người cư ngụ và/hoặc những người sử dụng Căn Hộ cần nỗ lực tối đa hoặc tiến hành mọi biện pháp cần thiết và hợp lý để giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Trong trường hợp hư hỏng do: (a) Bên Mua và/hoặc những người cư ngụ và/hoặc những người sử dụng không thực hiện đúng quy định, hướng dẫn sử dụng của Bên Bán, sử dụng Căn Hộ, thiết bị gắn liền với Căn Hộ sai quy trình vận hành, sai mục đích quy định tại Hợp Đồng này, sai mục đích quy định của nhà sản xuất; hoặc (b) Bên Mua tự ý sửa chữa hoặc cải tạo Căn Hộ hoặc các thiết bị gắn liền với Căn Hộ mà không được sự đồng ý trước của Bên Bán; (c) hoặc Bên Mua không thông báo bằng văn bản cho Bên Bán về những hư hỏng thuộc diện bảo hành trong thời hạn quy định theo khoản 5.3 Điều này, thì Bên Bán có quyền yêu cầu Bên Mua và/hoặc những người cư ngụ và/hoặc những người sử dụng chịu toàn bộ hoặc một phần chi phí để sửa chữa, thay thế và khắc phục hư hỏng và các thiệt hại phát sinh tương ứng với phần lỗi của mình gây ra trong các trường hợp nêu trên.

5.5. Bên Bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành Căn Hộ bằng cách thay thế hoặc sửa chữa các điểm bị khuyết tật hoặc thay thế các trang thiết bị cùng loại có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. Việc bảo hành bằng cách thay thế hoặc sửa chữa chỉ do Bên Bán hoặc Bên được Bên Bán ủy quyền thực hiện.

5.6. Bên Bán có thể tự mình hoặc thuê một hay nhiều công ty chuyên nghiệp khác để thực hiện công tác bảo hành Căn Hộ. Bên Mua và/hoặc những người cư ngụ và/hoặc những người sử dụng Căn Hộ phải cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên của Bên Bán hoặc các đại diện hoặc công ty chuyên nghiệp được Bên Bán thuê để vào Căn Hộ và cho phép những người này mang máy móc và thiết bị cần thiết nhằm tiến hành công tác bảo hành Căn Hộ. Nếu Bên Bán hoặc các đơn vị do Bên Bán thuê gây thiệt hại cho Bên Mua trong quá trình thực hiện việc bảo hành thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên Mua theo thiệt hại thực tế xảy ra.

5.7. Bên Bán không thực hiện bảo hành Căn Hộ trong các trường hợp sau đây:

a) Trường hợp hao mòn và khấu hao thông thường;

b) Trường hợp hư hỏng do lỗi của Bên Mua hoặc của bất kỳ người sử dụng hoặc của bên thứ ba nào khác gây ra;

c) Trường hợp hư hỏng do Sự Kiện Bất Khả Kháng;

d) Trường hợp đã hết thời hạn bảo hành theo thỏa thuận tại khoản 5 Điều này;

e) Các trường hợp không thuộc nội dung bảo hành theo thỏa thuận tại khoản 3, khoản 5 Điều này, bao gồm cả những thiết bị, bộ phận gắn liền Căn Hộ do Bên Mua tự lắp đặt hoặc tự sửa chữa mà không được sự đồng ý của Bên Bán.

5.8. Sau thời hạn bảo hành, việc bảo trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

1. Quyền của Bên Bán:

a) Yêu cầu Bên Mua trả đủ tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận nêu tại Điều 2 của Hợp Đồng này;

b) Yêu cầu Bên Mua nhận bàn giao nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại Điều 3 của Hợp Đồng này;

c) Yêu cầu Bên Mua nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật;

d) Các quyền khác:

(i) Được tính lãi suất trong trường hợp Bên Mua chậm thanh toán theo tiến độ thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp Đồng này. Việc tính lãi chậm thanh toán được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 7 của Hợp Đồng này;

(ii) Được quyền từ chối bàn giao Căn Hộ hoặc bàn giao bản chính Giấy Chứng Nhận của Bên Mua cho đến khi Bên Mua thanh toán đầy đủ các khoản phải trả cho Bên Bán theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này;

(iii) Có quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ tiện ích khác nếu Bên Mua vi phạm Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư đính kèm theo Hợp Đồng này, hoặc nếu Bên Bán thu hồi Căn Hộ theo khoản 1.3 Điều 7 Hợp Đồng;

(iv) Được quyền thay đổi trang thiết bị, vật liệu xây dựng công trình Nhà Chung Cư tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng; Được quyền tiến hành việc điều chỉnh, thay đổi nhỏ trong thiết kế, nội thất của Căn Hộ với điều kiện là các điều chỉnh, thay đổi đó không làm ảnh hưởng đến công năng sử dụng, kết cấu của các hạng mục chính và việc điều chỉnh, thay đổi này là nhằm mục đích hoàn thiện Căn Hộ theo hướng tốt hơn trên cơ sở thỏa thuận với Bên Mua và đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành; trường hợp thay đổi trang thiết bị, vật liệu hoàn thiện bên trong Căn Hộ thì phải có sự thỏa thuận bằng văn bản với Bên Mua.

(v) Thực hiện các quyền và trách nhiệm của Ban quản trị Nhà Chung Cư trong thời gian chưa thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư; ban hành Bản nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư; lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư để quản lý vận hành Nhà Chung Cư kể từ khi đưa Nhà Chung Cư vào sử dụng cho đến khi Ban quản trị Nhà Chung Cư được thành lập;

(vi) Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 10 của Hợp Đồng này;

(vii) Yêu cầu Bên Mua nộp phạt vi phạm Hợp Đồng hoặc bồi thường thiệt hại khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc phải bồi thường trong Hợp Đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(viii) Yêu cầu Bên Mua thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản tiền khác mà Bên Mua phải thanh toán theo quy định của Hợp Đồng này bao gồm các khoản thuế, lệ phí, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành (nếu có) theo quy định của Hợp Đồng này và/hoặc Bản nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư;

(ix) Được bảo lưu quyền sở hữu Căn Hộ cho đến khi Bên Mua thanh toán đầy đủ tiền mua Căn Hộ và các khoản phải trả khác theo Hợp Đồng cho Bên Bán và đã nhận bàn giao Căn Hộ;

(x) Có đầy đủ quyền sở hữu, quản lý, giao dịch và các quyền khác theo pháp luật có liên quan đến Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán phù hợp với thiết kế được phê duyệt của Dự Án và quy định của luật pháp Việt Nam;

(xi) Có quyền thu hồi và bán Căn Hộ cho bất kỳ bên thứ ba nào không trái quy định của pháp luật trong trường hợp Hợp Đồng bị chấm dứt theo quy định tại Điều 10 của Hợp Đồng;

(xii) Trong trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Điều 8 Hợp Đồng này, Bên Bán có các quyền sau:

- Được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm nào liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bên Mua và bên thứ ba có liên quan hoặc các tranh chấp, kiện tụng, khiếu nại giữa Bên Mua với bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Hợp Đồng này cũng như việc chuyển giao của Bên Mua theo quy định tại Điều 8 Hợp Đồng.
- Bên Bán sẽ không phải đóng thuế, phí, chi phí và các phí tổn khác liên quan đến hoặc phát sinh từ việc chuyển giao của Bên Mua theo quy định tại Điều 8 Hợp Đồng này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(xiii) Các quyền theo quy định tại các điều khoản khác của Hợp Đồng này và quy định của luật pháp Việt Nam.

2. Nghĩa vụ của Bên Bán:

a) Bàn giao Căn Hộ kèm theo hồ sơ cho Bên Mua theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp Đồng này.

Đối với trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, Bên Bán có trách nhiệm xây dựng Căn Hộ theo đúng thiết kế và theo danh mục vật liệu xây dựng bên trong và bên ngoài Căn Hộ mà Hai Bên đã thỏa thuận; thông báo cho Bên Mua biết tiến độ xây dựng Căn Hộ và đảm bảo hoàn thành việc xây dựng theo đúng tiến độ đã thỏa thuận; tạo điều kiện để Bên Mua kiểm tra việc xây dựng Căn Hộ nếu có yêu cầu;

b) Thực hiện bảo hành Căn Hộ cho Bên Mua theo quy định tại Điều 4 của Hợp Đồng này;

c) Bảo quản Căn Hộ và trang thiết bị gắn liền với Căn Hộ trong thời gian chưa bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua;

d) Nộp tiền sử dụng đất (nếu có) và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến mua bán Căn Hộ theo quy định của pháp luật;

e) Có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua (trừ trường hợp Hai Bên có thỏa thuận Bên Mua đi làm thủ tục);

f) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

g) Các nghĩa vụ khác:

(i) Cung cấp cho Bên Mua các thông tin chính xác về quy hoạch chi tiết, thiết kế Nhà Chung Cư và thiết kế Căn Hộ đã được phê duyệt. Cung cấp cho Bên Mua kèm theo Hợp Đồng này 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ, 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng nhà có Căn Hộ, 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa Nhà Chung Cư đã được phê duyệt và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc mua bán Căn Hộ;

(ii) Xây dựng Căn Hộ và các công trình hạ tầng theo đúng quy hoạch, nội dung hồ sơ Dự Án và tiến độ đã được phê duyệt, đảm bảo khi bàn giao Căn Hộ thì Bên Mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường;

(iii) Đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật và mỹ thuật Nhà Chung Cư theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;

(iv) Hướng dẫn và hỗ trợ Bên Mua ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp điện nước, viễn thông, truyền hình cáp ...;

(v) Có văn bản thông báo cho Bên Mua về việc nộp các giấy tờ liên quan để Bên Bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Bán hoặc tính từ ngày hết hạn theo thông báo của Bên Bán tùy thời điểm nào đến sau mà Bên Mua không nộp đầy đủ các giấy tờ theo thông báo mà không có lý do chính đáng thì coi như Bên Mua tự nguyện đi làm thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận. Khi Bên Mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận thì Bên Bán phải hỗ trợ và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về Căn Hộ cho Bên Mua;

(vi) Tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư; thực hiện các nhiệm vụ của Ban quản trị Nhà Chung Cư khi Nhà Chung Cư chưa thành lập được Ban quản trị Nhà Chung Cư;

(vii) Hỗ trợ Bên Mua làm các thủ tục thế chấp Căn Hộ tại tổ chức tín dụng khi có yêu cầu của Bên Mua;

(viii) Nộp phạt vi phạm Hợp Đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Mua khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường theo Hợp Đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(ix) Nộp Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư theo quy định của pháp luật đối với Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán vào tài khoản mở tại ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở để Ban quản trị Nhà Chung Cư tiếp nhận, quản lý sau khi Ban quản trị Nhà Chung Cư được thành lập theo đúng thỏa thuận tại khoản 4.2 Điều 2 của Hợp Đồng này và quy định pháp luật;

(x) Công khai hợp đồng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Trường hợp Bên Bán và Bên Mua thỏa thuận các nội dung để quy định trong Hợp Đồng mà các nội dung này không có trong hợp đồng mẫu theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và các nội dung này thuộc trường hợp phải thực hiện đăng ký, công khai theo các pháp luật khác thì Hai Bên phải lập thành phụ lục của hợp đồng để quy định riêng về các nội dung này; Bên Bán sử dụng phụ lục hợp đồng này để thực hiện đăng ký, công khai theo quy định của pháp luật liên quan;

(xi) Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu cá nhân của Bên Mua theo quy định pháp luật. Bên Bán chỉ được sử dụng thông tin, dữ liệu cá nhân của Bên Mua để phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện nghĩa vụ Hợp Đồng của Hai Bên. Việc thu thập, sử dụng thông tin, dữ liệu cá nhân của Bên Mua (bao gồm cả chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin của Bên Mua cho bên thứ ba) trong các trường hợp khác phải được Bên Mua đồng ý theo các quy định pháp luật có liên quan;

(xii) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại các điều khoản khác của Hợp Đồng này và quy định của luật pháp Việt Nam.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

1. Quyền của Bên Mua:

a) Yêu cầu Bên Bán bàn giao Căn Hộ kèm theo giấy tờ về Căn Hộ theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp Đồng này.

Đối với trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, Bên Mua có quyền yêu cầu Bên Bán xây dựng Căn Hộ theo đúng thiết kế, tiến độ và sử dụng đúng các vật liệu về Căn Hộ mà Hai Bên đã thỏa thuận;

b) Yêu cầu Bên Bán phối hợp, cung cấp các giấy tờ có liên quan để làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận (nếu Bên Mua đi làm thủ tục này);

c) Yêu cầu Bên Bán bảo hành Căn Hộ theo quy định tại Điều 4 của Hợp Đồng này; bồi thường thiệt hại do việc giao Căn Hộ không đúng thời hạn, chất lượng và cam kết khác trong Hợp Đồng;

d) Các quyền khác:

(i) Được sử dụng chỗ để xe máy trong khu vực để xe thuộc Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư; Việc bố trí chỗ để xe ô tô (nếu có) của Nhà Chung Cư phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên cho các chủ sở hữu Nhà Chung Cư trước, sau đó mới dành chỗ để xe công cộng;

(ii) Yêu cầu Bên Bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận theo quy định của pháp luật; Nhận Giấy Chứng Nhận sau khi đã thanh toán đủ một trăm phần trăm (100%) Giá Bán Căn Hộ và các loại thuế, phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến Căn Hộ theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này và theo quy định của pháp luật;

(iii) Được sở hữu, sử dụng và thực hiện các giao dịch đối với Căn Hộ theo quy định tại Hợp Đồng và quy định của pháp luật, đồng thời được sử dụng các dịch vụ hạ tầng do doanh nghiệp dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua Bên Bán sau khi nhận bàn giao Căn Hộ theo quy định về sử dụng các dịch vụ hạ tầng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ;

(iv) Yêu cầu Bên Bán hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo đúng nội dung, tiến độ Dự Án đã được phê duyệt;

(v) Yêu cầu Bên Bán tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư nơi có căn hộ mua khi có đủ điều kiện thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư theo quy định của pháp luật;

(vi) Yêu cầu Bên Bán hỗ trợ thủ tục thế chấp Căn Hộ tại tổ chức tín dụng trong trường hợp Bên Mua có nhu cầu thế chấp Căn Hộ tại tổ chức tín dụng;

(vii) Yêu cầu Bên Bán bàn giao Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư theo đúng thỏa thuận tại khoản 4.2 Điều 2 của Hợp Đồng này;

(viii) Các quyền theo quy định tại các điều khoản khác của Hợp Đồng này và quy định của luật pháp Việt Nam.

2. Nghĩa vụ của Bên Mua

a) Trả đầy đủ tiền mua Căn Hộ theo đúng thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp Đồng này;

b) Nhận bàn giao Căn Hộ kèm theo giấy tờ về Căn Hộ theo đúng thỏa thuận của Hợp Đồng này;

c) Nộp đầy đủ các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến mua bán Căn Hộ cho Nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Các nghĩa vụ khác:

(i) Thanh toán đầy đủ và đúng hạn Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung, Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành (kể cả trường hợp Bên Mua không sử dụng Căn Hộ) và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này. Ngoài các chi phí được nêu tại mục I.1.3 Phụ Lục 3 của Hợp Đồng, Bên Mua còn có nghĩa vụ thanh toán những khoản phí sau (nếu có): Phí, lệ phí theo quy định pháp luật cho việc cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được phân bổ cho Căn Hộ kể từ thời điểm Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua theo quy định tại Hợp Đồng này; Phí dịch vụ quản lý vận hành hạ tầng chung của Dự Án (bên ngoài Nhà Chung Cư) được phân bổ cho Căn Hộ.

(ii) Kể từ ngày nhận bàn giao Căn Hộ, Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Căn Hộ và tự chịu trách nhiệm về việc mua, duy trì các hợp đồng bảo hiểm cần thiết đối với mọi rủi ro, thiệt hại liên quan đến Căn Hộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp với quy định của pháp luật;

(iii) Kể từ ngày nhận bàn giao Căn Hộ, kể cả trường hợp Bên Mua chưa vào sử dụng Căn Hộ thì Căn Hộ sẽ được quản lý và bảo trì theo Bản nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư và Bên Mua phải tuân thủ các quy định được nêu trong Bản nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư;

(iv) Thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, thông tin liên lạc … và các khoản thuế, phí khác phát sinh do nhu cầu sử dụng của Bên Mua theo quy định;

(v) Chấp hành các quy định của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư theo quy định pháp luật và Bản nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư đính kèm theo Hợp Đồng này;

(vi) Tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư trong việc bảo trì, quản lý vận hành Nhà Chung Cư;

(vii) Sử dụng Căn Hộ đúng mục đích để ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này;

(viii) Nộp phạt vi phạm Hợp Đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Bán khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường theo quy định trong Hợp Đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(ix) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư;

(x) Kể từ ngày Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua theo quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng này, Bên Mua tự chịu trách nhiệm đóng góp cho Ban quản trị Nhà Chung Cư hoặc cho Bên Bán (trong trường hợp Ban quản trị Nhà Chung Cư chưa được thành lập) tiền mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư theo quy định của luật pháp Việt Nam;

(xi) Kể từ ngày Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua theo quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng này đến khi Giấy Chứng Nhận được cấp cho Bên Mua, Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phát sinh đối với Căn Hộ theo quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và gửi cho Bên Bán biên nhận đã thanh toán các khoản thuế đó để Bên Bán theo dõi phục vụ cho việc thực hiện thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua;

(xii) Trong trường hợp Bên Mua muốn sửa chữa Căn Hộ để phù hợp với nhu cầu ở của Bên Mua (**"Công Việc Sửa Chữa Căn Hộ"**), Bên Mua phải đảm bảo việc sửa chữa không làm ảnh hưởng đến hệ thống kết cấu chịu lực của Căn Hộ và Nhà Chung Cư, không làm tăng Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế của Căn Hộ, không ảnh hưởng đến kiến trúc mặt ngoài của Căn Hộ và của Nhà Chung Cư. Khi thực hiện Công Việc Sửa Chữa Căn Hộ, Bên Mua phải tuân thủ các quy định tại Bản nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư và/hoặc các quy định khác được ban hành và công khai bởi Bên Bán/Đơn vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư/Ban quản trị Nhà Chung Cư (tùy từng thời điểm) cho công việc sửa chữa, hoàn thiện, cải tạo, lắp đặt trong Nhà Chung Cư;

(xiii) Trong trường hợp Bên Bán thực hiện thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua thì:

- Bên Mua phải hợp tác với Bên Bán bao gồm có mặt tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cung cấp các xác nhận, tài liệu, giấy tờ cần thiết; ký kết bổ sung các tài liệu theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp Giấy Chứng Nhận;
- Bên Mua sẽ phải chịu và thanh toán đầy đủ, đúng hạn thuế giá trị gia tăng và mọi khoản thuế, phí, lệ phí, chi phí phát sinh khác mà luật pháp Việt Nam yêu cầu Bên Mua phải trả cho bên thứ ba hoặc nộp vào ngân sách Nhà nước khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua;
- Bên Mua thừa nhận rằng do việc cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua là thuộc thẩm quyền duy nhất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên thời gian xem xét và chấp thuận sau khi Bên Bán đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ là hoàn toàn phụ thuộc

vào cơ quan này. Bên Bán sẽ nỗ lực tối đa để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua, tuy nhiên, Bên Bán sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Bên Mua không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy Chứng Nhận hoặc thời gian cấp Giấy Chứng Nhận bị kéo dài không phải do lỗi từ Bên Bán;

- Trường hợp Bên Mua không thực hiện đầy đủ và đúng hạn các thủ tục và/hoặc không nộp đầy đủ và đúng hạn các hồ sơ, giấy tờ, các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy Chứng Nhận theo thông báo của Bên Bán thì Bên Bán sẽ không chịu trách nhiệm nếu thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua bị chậm trễ hoặc không thể thực hiện được, đồng thời Bên Bán được quyền coi như Bên Mua tự nguyện đi làm thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận.
- Trong các trường hợp Bên Mua được coi là tự làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận theo quy định tại Hợp Đồng này, Bên Mua có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền thanh toán đợt cuối của Giá Bán Căn Hộ theo thông báo của Bên Bán, đồng thời, có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phải trả khác theo Hợp Đồng cho Bên Bán. Nếu Bên Mua chậm thanh toán theo quy định tại mục này thì khoản 1 Điều 7 của Hợp Đồng sẽ được áp dụng.

(xiv) Có trách nhiệm ký kết Biên bản thanh lý/chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Hợp Đồng, đồng thời Bên Mua có trách nhiệm bàn giao bản gốc Hợp Đồng cho Bên Bán khi Hợp Đồng chấm dứt hiệu lực phù hợp quy định tại Hợp Đồng để đóng dấu hết hiệu lực, tránh trường hợp Bên Mua sử dụng bản gốc Hợp Đồng vào các mục đích không phù hợp với quy định của pháp luật gây ảnh hưởng tới Bên Bán và bên thứ ba khác (như thực hiện các giao dịch cầm cố, thế chấp Hợp Đồng). Để làm rõ, việc Bên Mua từ chối và/hoặc không hoàn thành việc ký kết Biên bản thanh lý/chấm dứt Hợp Đồng theo thông báo của Bên Bán sẽ không làm ảnh hưởng tới ngày chấm dứt hiệu lực của Hợp Đồng cũng như quyền và nghĩa vụ của Hai Bên đối với từng trường hợp chấm dứt như được quy định tại Hợp Đồng;

(xv) Trong trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Điều 8 Hợp Đồng này, Bên Mua có các nghĩa vụ sau:

- Chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bên Mua và bên thứ ba có liên quan hoặc các tranh chấp, kiện tụng, khiếu nại giữa Bên Mua với bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Hợp Đồng này cũng như việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ của Bên Mua theo quy định tại Điều 8 Hợp Đồng;
- Cho tới khi Bên Mua và người nhận chuyển giao hoàn thành mọi điều kiện, thủ tục để chuyển giao và cấp Giấy Chứng Nhận cho người nhận chuyển giao theo quy định pháp luật về nhà ở, Bên Mua vẫn phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này (nếu còn).
- Bên Mua phải thực hiện thủ tục thanh lý Hợp Đồng với Bên Bán (nếu có) theo quy định pháp luật.

(xvi) Các nghĩa vụ theo quy định tại các điều khoản khác của Hợp Đồng này và quy định của luật pháp Việt Nam.

ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Hai Bên thống nhất hình thức, cách thức xử lý vi phạm khi Bên Mua chậm trễ thanh toán tiền mua Căn Hộ:

1.1. Nếu Bên Mua chậm thanh toán bất kỳ số tiền đến hạn nào của Giá Bán Căn Hộ, Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư quá thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày đến hạn phải thanh toán theo quy định tại Hợp Đồng này thì Bên Mua sẽ phải thanh toán thêm khoản tiền lãi chậm thanh toán với mức lãi suất là không phẩy không năm phần trăm một ngày (0,05%/ngày) trên khoản tiền chậm thanh toán, và được tính bắt đầu từ ngày kế tiếp ngày đến hạn phải thanh toán theo quy định tại Hợp Đồng cho đến ngày Bên Mua hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền nêu trên ("**Tiền Lãi Chậm Thanh Toán**").

1.2. Nếu tổng số ngày Bên Mua chậm trễ thanh toán của tất cả các đợt phải thanh toán theo quy định tại khoản 5 Điều 2, Phụ Lục 3 của Hợp Đồng vượt quá chín mươi (90) ngày, Bên Bán có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách gửi một thông báo chấm dứt cho Bên Mua bằng văn bản và Hợp Đồng sẽ được chấm dứt sau bảy (07) ngày kể từ ngày Bên Bán gửi thông báo chấm dứt cho Bên Mua.

a) Nếu Hợp Đồng bị chấm dứt trước khi Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua (bao gồm cả trường hợp Bên Mua chưa/không ký Biên bản thanh lý/chấm dứt Hợp Đồng và/hoặc chưa/không bàn giao bản gốc Hợp Đồng cho Bên Bán để đóng dấu hết hiệu lực), Bên Bán được quyền bán Căn Hộ cho (các) bên mua khác mà không cần phải có sự đồng ý của Bên Mua. Ngoài ra, Bên Bán còn có quyền yêu cầu Bên Mua:

(i) Thanh toán Tiền Lãi Chậm Thanh Toán cho Bên Bán theo quy định tại khoản 1.1 Điều 7 của Hợp Đồng này tính đến ngày chấm dứt Hợp Đồng;

(ii) Thanh toán tiền phạt tương đương với hai mươi phần trăm (20%) của Giá Bán Căn Hộ cho Bên Bán;

(iii) Bồi thường cho Bên Bán bất kỳ và toàn bộ tổn thất và thiệt hại thực tế phát sinh từ việc chấm dứt Hợp Đồng theo các quy định hiện hành của Bộ luật Dân sự.

Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bên Bán ký Hợp Đồng mua bán Căn Hộ với bên mua mới hoặc trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng, tùy thời điểm nào đến trước, Bên Bán sẽ hoàn trả cho Bên Mua toàn bộ số tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán (khoản thanh toán này không tính lãi), sau khi khấu trừ đi các khoản tiền nêu tại mục (i), (ii), (iii) điểm a khoản 1.2 Điều 7 của Hợp Đồng này. Để làm rõ, trong trường hợp tất cả các khoản tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán thấp hơn so với tổng giá trị các khoản tiền Bên Bán được quyền khấu trừ, Bên Bán sẽ được giữ lại tất cả các khoản tiền này.

b) Nếu Hợp Đồng bị chấm dứt sau khi Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua. Bên Mua ngoài nghĩa vụ phải thanh toán cho Bên Bán các khoản tiền nêu tại mục (i), (ii), (iii) điểm a khoản 1.2 Điều 7, còn phải hoàn trả lại Căn Hộ cho Bên Bán và bồi thường cho Bên Bán các phí tổn và chi phí thực tế phát sinh liên quan đến thu hồi

Căn Hộ như được quy định tại khoản 1.3 Điều 7 của Hợp Đồng này, và các phí tổn, chi phí thực tế phát sinh cho việc khôi phục lại nguyên trạng Căn Hộ (nếu có), ngoại trừ các hao mòn tự nhiên. Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bên Bán ký Hợp Đồng mua bán Căn Hộ với bên mua mới hoặc trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng, tùy thời điểm nào đến trước, và với điều kiện tiên quyết là Bên Bán đã nhận lại được Căn Hộ từ Bên Mua, Bên Bán sẽ hoàn trả cho Bên Mua toàn bộ số tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán mà không tính lãi, sau khi khấu trừ các khoản tiền mà Bên Mua phải thanh toán cho Bên Bán như nêu trên đây. Để làm rõ, trong trường hợp tất cả các khoản tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán thấp hơn so với tổng giá trị các khoản tiền Bên Bán được quyền khấu trừ, Bên Bán sẽ được giữ lại tất cả các khoản tiền này.

1.3. Để thu hồi Căn Hộ, Bên Bán sẽ gửi một thông báo bằng văn bản cho Bên Mua yêu cầu hoàn trả lại Căn Hộ cho Bên Bán theo thời hạn được đề cập tại thông báo (tối thiểu ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận thông báo). Nếu Bên Mua chậm trễ hoặc không thực hiện việc hoàn trả Căn Hộ theo yêu cầu của Bên Bán, Bên Mua đồng ý rằng Bên Bán có quyền thực hiện các hành động được phép theo quy định của pháp luật có liên quan và Hợp Đồng này để thu hồi Căn Hộ từ Bên Mua, bao gồm các biện pháp sau:

(i) Thay đổi chìa khóa ra/vào hoặc thẻ từ để ra vào Căn Hộ; và/hoặc

(ii) Di dời và vận chuyển tất cả các trang thiết bị, đồ đạc và nội thất ra khỏi Căn Hộ và khôi phục Căn Hộ về tình trạng ban đầu khi chưa được bàn giao cho Bên Mua; và/hoặc

(iii) Các biện pháp khác phù hợp với thỏa thuận tại Hợp Đồng và quy định của pháp luật.

Để làm rõ, việc Bên Bán thu hồi Căn Hộ trong trường hợp Bên Mua không hợp tác sẽ được Bên Bán thực hiện dưới sự chứng kiến của bất kỳ đơn vị thừa phát lại hoặc cơ quan chính quyền địa phương nào cho dù có mặt của Bên Mua hay không. Bên Bán sẽ gửi cho Bên Mua một bản sao của vi bằng được phát hành bởi đơn vị thừa phát lại hoặc biên bản được lập với sự chứng kiến của cơ quan chính quyền địa phương về việc cưỡng chế thu hồi Căn Hộ.

Bất kỳ chi phí và phí tổn thực tế nào liên quan đến việc thu hồi Căn Hộ, bao gồm các chi phí chi trả cho đơn vị thừa phát lại, chi phí di dời và vận chuyển tất cả các trang thiết bị, đồ đạc và nội thất ra khỏi Căn Hộ, và/hoặc chi phí thuê kho bãi để chứa các trang thiết bị, đồ đạc và nội thất này, sẽ do Bên Mua chịu.

Bên Mua sẽ có trách nhiệm thu dọn tất cả các trang thiết bị, đồ đạc và nội thất được di dời khỏi Căn Hộ trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày của vi bằng thừa phát lại hoặc biên bản được lập với sự chứng kiến của cơ quan chính quyền địa phương nói trên, và đồng ý rằng nếu Bên Mua không thực hiện nghĩa vụ này thì ngay khi thời hạn để thực hiện nghĩa vụ này chấm dứt, Bên Bán được toàn quyền xử lý đối với tất cả các trang thiết bị, đồ đạc và nội thất này.

2. Hai Bên thống nhất hình thức, cách thức xử lý vi phạm khi Bên Bán chậm trễ bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua như sau:

2.1 Nếu Bên Mua đã thanh toán Giá Bán Căn Hộ và Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư theo tiến độ thanh toán thỏa thuận và/hoặc đã khắc phục tất cả các vi phạm về nghĩa vụ thanh toán quy định trong Hợp Đồng này (nếu có) nhưng Bên Bán chậm bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc Thời Hạn Bàn Giao Cuối Cùng thì Bên Bán phải thanh toán cho Bên Mua khoản tiền lãi phát sinh của toàn bộ số tiền của Giá Bán Căn Hộ mà Bên Bán đã nhận từ Bên Mua với lãi suất áp dụng đối với Bên Mua như nêu tại khoản 1.1 Điều 7 của Hợp Đồng này ("**Tiền Lãi Chậm Bàn Giao**"), được tính từ ngày kế tiếp ngày kết thúc Thời Hạn Bàn Giao Cuối Cùng nói trên cho đến ngày Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua trên thực tế.

2.2.1. Trong trường hợp Bên Mua đã thanh toán Giá Bán Căn Hộ, Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư theo tiến độ thanh toán thỏa thuận và/hoặc đã khắc phục tất cả các vi phạm về nghĩa vụ thanh toán quy định trong Hợp Đồng này (nếu có) nhưng Bên Bán chậm bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua quá chín mươi (90) ngày, kể từ ngày kết thúc Thời Hạn Bàn Giao Cuối Cùng thì Bên Mua có quyền quyết định tiếp tục thực hiện Hợp Đồng với thời hạn bàn giao mới do Hai Bên thỏa thuận (trong trường hợp này Bên Bán phải tiếp tục thanh toán Tiền Lãi Chậm Bàn Giao như quy định tại khoản 2.1 Điều 7 của Hợp Đồng này), hoặc đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách gửi một thông báo chấm dứt cho Bên Bán (trong trường hợp này Hợp Đồng sẽ chấm dứt sau bảy (07) ngày kể từ ngày Bên Mua gửi thông báo chấm dứt cho Bên Bán).

Trường hợp Hợp Đồng chấm dứt theo quy định trên đây, trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng, Bên Bán phải:

(i) Hoàn trả lại toàn bộ số tiền Bên Mua đã thanh toán;

(ii) Thanh toán cho Bên Mua Tiền Lãi Chậm Bàn Giao theo quy định tại khoản 2.2 Điều 7 của Hợp Đồng này tính đến ngày chấm dứt Hợp Đồng;

(iii) Thanh toán cho Bên Mua một khoản tiền phạt tương đương hai mươi phần trăm (20%) của Giá Bán Căn Hộ; và

(iv) Bồi thường cho Bên Mua bất kỳ và toàn bộ tổn thất và thiệt hại thực tế phát sinh từ việc chấm dứt Hợp Đồng theo các quy định hiện hành của Bộ luật Dân sự.

2.3. Trong vòng mười lăm (15) ngày trước ngày kết thúc thời hạn chậm bàn giao nêu tại khoản 2.2 Điều 7 của Hợp Đồng, Bên Bán sẽ gửi cho Bên Mua đề xuất về thời hạn bàn giao dự kiến mới để Hai Bên thỏa thuận. Trường hợp Bên Mua đồng ý tiếp tục thực hiện Hợp Đồng với thời hạn bàn giao mới đối với Căn Hộ như được nêu tại đề xuất của Bên Bán, Bên Mua sẽ nhận bàn giao Căn Hộ khi Bên Bán gửi Thông Báo Bàn Giao theo thời hạn bàn giao mới. Trong trường hợp này, Bên Mua tiếp tục được hưởng Tiền Lãi Chậm Bàn Giao như quy định tại khoản 2.1 Điều 7 của Hợp Đồng này cho đến ngày Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua trên thực tế. Hai Bên đồng ý rằng, trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày Bên Bán gửi cho Bên

Mua thông báo đề xuất về thời hạn bàn giao dự kiến mới, nếu Bên Bán không nhận được thông báo bằng văn bản của Bên Mua yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng, thì Bên Bán sẽ được quyền hiểu rằng Bên Mua lựa chọn tiếp tục thực hiện Hợp Đồng với thời hạn bàn giao dự kiến mới theo thông báo của Bên Bán.

3. Trường hợp kết thúc thời hạn bàn giao Căn Hộ theo Thông Báo Bàn Giao của Bên Bán và Căn Hộ đã đủ điều kiện bàn giao theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này mà Bên Mua không nhận bàn giao thì, không làm ảnh hưởng đến bất kỳ quy định nào khác trong Hợp Đồng này, Bên Bán có thể dành cho Bên Mua một thời hạn để giải quyết việc chậm nhận bàn giao Căn Hộ của Bên Mua (không quá ba mươi (30) ngày). Vào thời điểm kết thúc thời hạn nêu trên, trừ trường hợp do lỗi của Bên Bán, nếu Bên Mua tiếp tục (a) từ chối nhận bàn giao Căn Hộ và/hoặc (b) không trả lời có nhận bàn giao Căn Hộ hay không thì Bên Bán có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách gửi một (01) thông báo chấm dứt cho Bên Mua. Trong trường hợp này Hợp Đồng sẽ chấm dứt sau bảy (07) ngày kể từ ngày Bên Bán gửi thông báo chấm dứt cho Bên Mua.

   Trong trường hợp Hợp Đồng bị chấm dứt theo quy định trên đây (bao gồm cả trường hợp Bên Mua chưa/không ký Biên bản thanh lý/chấm dứt Hợp Đồng và/hoặc chưa/không bàn giao bản gốc Hợp Đồng cho Bên Bán để đóng dấu hết hiệu lực), Bên Bán được quyền bán Căn Hộ cho (các) bên mua khác mà không cần có sự đồng ý của Bên Mua. Ngoài ra, Bên Mua còn phải:

(i) Thanh toán tiền phạt tương đương với hai mươi phần trăm (20%) của Giá Bán Căn Hộ cho Bên Bán; và

(ii) Bồi thường cho Bên Bán bất kỳ và toàn bộ tổn thất và thiệt hại thực tế phát sinh từ việc chấm dứt Hợp Đồng theo các quy định hiện hành của Bộ luật Dân sự.

   Trong vòng vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bên Bán ký Hợp Đồng mua bán Căn Hộ với bên mua mới hoặc trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng, tùy thời điểm nào đến trước, Bên Bán sẽ hoàn trả cho Bên Mua toàn bộ số tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán mà không tính lãi, sau khi khấu trừ các khoản tiền nêu tại mục (i), (ii) khoản 3 Điều 7 của Hợp Đồng này. Để làm rõ, trong trường hợp tất cả các khoản tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán thấp hơn so với tổng giá trị các khoản tiền Bên Bán được quyền khấu trừ, Bên Bán sẽ được giữ lại tất cả các khoản tiền này.

ĐIỀU 8. CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

1. Bên Mua không được bán lại Căn Hộ trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua Căn Hộ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trong thời hạn năm (05) năm, kể từ ngày Bên Mua đã thanh toán đủ tiền mua Căn Hộ mà có nhu cầu bán Căn Hộ thì chỉ được bán lại cho Bên Bán hoặc bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội với giá bán tối đa bằng Giá Bán Căn Hộ trong Hợp Đồng với Bên Bán. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Sau thời hạn năm (05) năm, kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền mua Căn Hộ, Bên Mua được bán lại Căn Hộ theo cơ chế thị trường cho đối tượng có nhu cầu nếu đã được cấp Giấy Chứng Nhận; Bên Mua không phải nộp tiền sử dụng đất nhưng vẫn phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

4. Trong cả hai trường hợp nêu tại khoản 2 và khoản 3 của Điều này, người nhận chuyển giao từ Bên Mua đều được hưởng quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ của Bên Mua quy định trong Hợp Đồng này.

ĐIỀU 9. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Hai Bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung Hợp Đồng. Trường hợp Hai Bên có tranh chấp về nội dung Hợp Đồng này thì Hai Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp Hai Bên không thương lượng được thì một trong Hai Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Các cam kết khác:

2.1. Bên Bán cam kết:

a) Căn Hộ nêu tại Điều 1 của Hợp Đồng này không thuộc diện đã bán cho người khác, không thuộc diện bị cấm bán theo quy định của pháp luật;

b) Căn Hộ nêu tại Điều 1 của Hợp Đồng này được xây dựng theo đúng quy hoạch, đúng thiết kế của Dự Án và các bản vẽ được duyệt đã cung cấp cho Bên Mua, bảo đảm chất lượng và đúng các vật liệu xây dựng theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này.

2.2 Bên Mua cam kết:

a) Đã tìm hiểu, xem xét kỹ thông tin về Căn Hộ;

b) Đã được Bên Bán cung cấp bản sao các giấy tờ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan đến Căn Hộ, Bên Mua đã đọc cẩn thận và hiểu các quy định của Hợp Đồng này cũng như các phụ lục đính kèm. Bên Mua đã tìm hiểu mọi vấn đề mà Bên Mua cho là cần thiết để kiểm tra mức độ chính xác của các giấy tờ, tài liệu và thông tin đó;

c) Số tiền mua Căn Hộ theo Hợp Đồng này là hợp pháp, không có tranh chấp với bên thứ ba. Bên Bán sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với việc tranh chấp khoản tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán theo Hợp Đồng này. Trong trường hợp có tranh chấp về khoản tiền mua Căn Hộ này thì Hợp Đồng này vẫn có hiệu lực đối với Hai Bên;

d) Cung cấp các giấy tờ cần thiết khi Bên Bán yêu cầu theo quy định của pháp luật để làm thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua;

e) Nộp đầy đủ phí, lệ phí và cung cấp bằng chứng thể hiện việc đã nộp đầy đủ phí, lệ phí khi Bên Bán yêu cầu theo quy định của pháp luật để làm thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua;

f) Bên Mua là đối tượng được mua và sở hữu nhà ở xã hội tại Dự Án theo pháp luật của Việt Nam. Các thông tin của Bên Mua cung cấp tại Hợp Đồng này, đơn đề nghị mua nhà ở xã hội tại Dự Án và các hồ sơ kèm theo, có liên quan do Bên Mua cung cấp là đúng sự thực. Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về

các thông tin, hồ sơ, tài liệu nêu trên và miễn trừ, tránh cho Bên Bán khỏi tất cả các trách nhiệm, thiệt hại phát sinh (nếu có) do hành vi vi phạm của Bên Mua về tính chính xác của các thông tin, hồ sơ, tài liệu nêu trên, đồng thời, bồi thường cho Bên Bán các thiệt hại liên quan mà Bên Bán phải gánh chịu (nếu có) do sự vi phạm này gây ra.

2.3. Việc ký kết Hợp Đồng này giữa Hai Bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối.

2.4. Trong trường hợp một hoặc nhiều điều, khoản, điểm trong Hợp Đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên là vô hiệu, không có giá trị pháp lý hoặc không thể thi hành theo quy định hiện hành của pháp luật thì các điều, khoản, điểm khác của Hợp Đồng này vẫn có hiệu lực thi hành đối với hai Bên. Hai Bên sẽ thống nhất sửa đổi các điều, khoản, điểm bị tuyên vô hiệu hoặc không có giá trị pháp lý hoặc không thể thi hành theo quy định của pháp luật và phù hợp với ý chí của Hai Bên.

2.5. Các quyền và biện pháp khắc phục trong Hợp Đồng này được kết hợp và không loại trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác được pháp luật quy định, trừ khi được loại trừ một cách rõ ràng trong Hợp Đồng này.

2.6. Trong phạm vi tối đa được luật pháp Việt Nam cho phép, việc một Bên nào bỏ qua bất kỳ vi phạm nào của Bên còn lại đối với Hợp Đồng này sẽ không được xem là việc Bên đó sẽ bỏ qua bất kỳ sự tái phạm nào hoặc vi phạm mới nào của Bên còn lại đối với Hợp Đồng này.

2.7. Trường hợp có sai sót trong việc nhập thông tin, số liệu hoặc sai sót do tính toán trong quá trình làm Hợp Đồng, mà Bên Bán hoặc Bên Mua chứng minh được thông tin, số liệu đó là sai theo các điều khoản điều kiện của Hợp Đồng, các phụ lục và/hoặc các văn bản, thỏa thuận liên quan mà Các Bên đã ký kết, thống nhất trên thực tế thì Bên kia phải chấp nhận các số liệu, thông tin được điều chỉnh lại.

2.8. Hợp Đồng này sẽ có giá trị pháp lý ràng buộc đối với Bên Bán và những người kế thừa hoặc nhận chuyển nhượng của Bên Bán, và đối với Bên Mua và những người nhận chuyển nhượng hoặc thừa kế của Bên Mua. Bất cứ phần, điều khoản hoặc quy định nào của Hợp Đồng này mà trở nên bất hợp pháp, vô hiệu, hết hiệu lực hoặc không thể thi hành theo luật pháp Việt Nam sẽ được xem là không có hiệu lực với Các Bên, và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Hợp Đồng.

2.9. Hai Bên cam kết thực hiện đúng các thỏa thuận đã quy định trong Hợp Đồng này.

ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp Đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Hai Bên đồng ý chấm dứt Hợp Đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, Hai Bên sẽ thỏa thuận các điều kiện và thời hạn chấm dứt.

2. Bên Mua chậm trễ thanh toán tiền mua Căn Hộ theo thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp Đồng này đến mức thuộc vào trường hợp quy định tại khoản 1.2 Điều 7 của Hợp Đồng.

3. Bên Bán chậm trễ bàn giao Căn Hộ theo thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp Đồng này đến mức thuộc vào trường hợp quy định tại khoản 2.2 Điều 7 của Hợp Đồng.

4. Các thỏa thuận khác:

4.1. Ngoài các trường hợp nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều này, Hợp Đồng còn chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Bên Mua không nhận bàn giao Căn Hộ theo quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng này đến mức thuộc vào trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 của Hợp Đồng này.

b) Bên Mua lựa chọn chấm dứt Hợp Đồng trong trường hợp quy định tại điểm d khoản 2.2 Điều 3 Hợp Đồng.

c) Trong trường hợp một/Hai Bên bị tác động bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng quy định tại Điều 12 Hợp Đồng mà không thể khắc phục được để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày, kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và Hai Bên cũng không có thỏa thuận khác thì một trong Hai Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này và việc chấm dứt Hợp Đồng này không được coi là vi phạm Hợp Đồng.

4.2. Việc xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp Đồng như sau:

a) Trường hợp chấm dứt Hợp Đồng theo khoản 1 Điều 10, việc xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp Đồng sẽ do Hai Bên thỏa thuận.

b) Trường hợp chấm dứt Hợp Đồng theo khoản 2 Điều 10, việc xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp Đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Hợp Đồng này.

c) Trường hợp chấm dứt Hợp Đồng theo khoản 3 Điều 10, việc xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp Đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Hợp Đồng này.

d) Trường hợp chấm dứt Hợp Đồng theo điểm a khoản 4.1 Điều 10, việc xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp Đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Hợp Đồng này.

e) Trường hợp chấm dứt Hợp Đồng theo điểm b khoản 4.1 Điều 10, việc xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp Đồng được thực hiện như sau:

Các Bên lập thành biên bản thanh lý Hợp Đồng có xác nhận của Các Bên. Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bên Bán ký Hợp Đồng mua bán Căn Hộ với bên mua mới hoặc trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng, tùy thời điểm nào đến trước, Bên Bán sẽ hoàn trả cho Bên Mua toàn bộ số tiền Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán đến thời điểm chấm dứt Hợp Đồng (khoản hoàn trả này không tính lãi), sau khi khấu trừ khoản Tiền Lãi Chậm Thanh Toán (nếu có) quy định tại khoản 1.1 Điều 7 Hợp Đồng.

f) Trường hợp Hợp Đồng này được chấm dứt theo điểm c khoản 4.1 Điều 10, việc xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp Đồng sẽ được giải quyết phù hợp với quy định của luật pháp Việt Nam.

4.3. Kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng (kể cả trường hợp Bên Mua chưa ký thỏa thuận thanh lý/chấm dứt Hợp Đồng và/hoặc chưa bàn giao lại bản gốc Hợp Đồng cho Bên Bán để đóng dấu hết hiệu lực):

(i) Bên Mua không được phép sử dụng Hợp Đồng này cho bất kỳ mục đích nào không phù hợp với quy định của Hợp Đồng này hoặc quy định của pháp luật, cũng như không được sử dụng Hợp Đồng này cho bất kỳ giao dịch nào. Mọi giao dịch được thực hiện trái với quy định của Hợp Đồng này và/hoặc không được Bên Bán xác nhận sẽ không được công nhận và không có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với Bên Bán;

(ii) Đối với các giao dịch được Bên Mua thực hiện liên quan đến Hợp Đồng này trước ngày Hợp Đồng này bị chấm dứt (nếu có), Bên Mua có nghĩa vụ tự liên hệ giải quyết với các bên thứ ba đã thực hiện giao dịch với Bên Mua và chịu mọi trách nhiệm với các bên thứ ba nói trên để đảm bảo không ảnh hưởng hoặc cản trở Bên Bán thực hiện các chế tài, biện pháp xử lý hậu quả của việc chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Hợp Đồng này. Bên Bán không có nghĩa vụ cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Bên Mua và các bên thứ ba nêu trên về bất kỳ vấn đề, thiệt hại nào phát sinh đối với các bên thứ ba nói trên do việc Bên Bán thực hiện các chế tài, biện pháp xử lý hậu quả của việc chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Hợp Đồng này.

ĐIỀU 11. CÁC THỎA THUẬN KHÁC

1. Sự Kiện Bất Khả Kháng

1.1. Các Bên nhất trí thỏa thuận một trong các trường hợp sau đây được coi là sự kiện bất khả kháng ("**Sự Kiện Bất Khả Kháng**"):

a) Do chiến tranh hoặc do thiên tai hoặc do thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước;

b) Do phải thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác do luật pháp Việt Nam quy định;

c) Do tai nạn, ốm đau thuộc diện phải đi cấp cứu tại cơ sở y tế;

d) Dịch bệnh (nếu có văn bản, thông báo hoặc hướng dẫn, xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền), hỏa hoạn hoặc các trường hợp khác theo thỏa thuận của Các Bên tại từng thời điểm với điều kiện các sự kiện này xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép;

e) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

1.2. Mọi trường hợp khó khăn về tài chính đơn thuần sẽ không được coi là Sự Kiện Bất Khả Kháng.

1.3. Khi xuất hiện một trong các Sự Kiện Bất Khả Kháng theo thỏa thuận tại khoản 1 Điều này thì Bên bị tác động bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải thông báo bằng văn bản hoặc thông báo trực tiếp cho Bên còn lại biết trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày xảy ra trường hợp bất khả kháng (nếu có giấy tờ chứng minh về lý do

bất khả kháng thì bên bị tác động phải xuất trình giấy tờ này). Việc Bên bị tác động bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng không thực hiện được nghĩa vụ của mình sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo Hợp Đồng và cũng không phải là cơ sở để Bên còn lại có quyền chấm dứt Hợp Đồng này.

1.4. Việc thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng của Các Bên sẽ được tạm dừng trong thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. Các Bên sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình sau khi Sự Kiện Bất Khả Kháng chấm dứt, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 4.1 Điều 10 của Hợp Đồng này.

1.5. Bên bị tác động bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải gửi thông báo cho Bên kia ngay khi không còn bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng và tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đã bị tạm dừng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng.

2. Thông báo

2.1. Địa chỉ để Các Bên nhận thông báo của Bên kia: theo thông tin của Các Bên được quy định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này.

2.2. Hình thức thông báo giữa Các Bên: gửi thư bảo đảm (chuyển phát nhanh), thư điện tử (trong trường hợp Bên Mua đồng ý bằng cách cung cấp thông tin địa chỉ email cho Bên Bán) hoặc gửi trực tiếp (trao tay).

2.3. Bên nhận thông báo là: theo thông tin của Các Bên được quy định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này.

2.4. Bất kỳ thông báo, yêu cầu, thông tin, khiếu nại phát sinh liên quan đến Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản. Hai Bên thống nhất rằng, các thông báo, yêu cầu, khiếu nại được coi là đã nhận nếu gửi đến đúng địa chỉ, đúng tên người nhận thông báo, đúng hình thức thông báo theo thỏa thuận tại khoản 2.1, khoản 2.2 và khoản 2.3 Điều này và trong thời gian như sau:

a) Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay (trực tiếp) và có chữ ký của người nhận thông báo;

b) Vào ngày bên gửi nhận được thông báo gửi thư thành công trong trường hợp gửi thông báo bằng thư điện tử (trong trường hợp Bên Mua cung cấp thông tin địa chỉ email cho Bên Bán);

c) Vào ngày thứ ba, kể từ ngày đóng dấu bưu điện (dấu của đơn vị chuyển phát) trong trường hợp gửi thông báo bằng thư bảo đảm (thư chuyển phát nhanh) không phụ thuộc vào thông tin người ký nhận tại phần ký nhận của người nhận trên giấy báo phát.

2.5. Các Bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có đề nghị thay đổi về địa chỉ, hình thức và tên người nhận thông báo; nếu khi đã có thay đổi về địa chỉ, hình thức, và/hoặc tên người nhận thông báo mà Bên có thay đổi không thông báo lại cho Bên kia biết thì Bên gửi thông báo không chịu trách nhiệm về việc Bên có thay đổi không nhận được các văn bản thông báo.

ĐIỀU 12. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

1. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày được Hai Bên ký, đóng dấu hợp lệ (nếu có).
2. Hợp Đồng có …. Điều, được lập thành năm (05) bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau, Bên Mua giữ một (01) bản, Bên Bán giữ bốn (04) bản, 01 bản lưu tại cơ quan thuế, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng hoặc chứng thực (nếu có) và 01 bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.
3. Các Phụ Lục đính kèm Hợp Đồng này và các sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận của Hai Bên là nội dung không tách rời Hợp Đồng này, có hiệu lực thi hành đối với hai Bên.
4. Trong trường hợp Hai Bên thỏa thuận thay đổi nội dung của Hợp Đồng này thì phải lập bằng văn bản có chữ ký của cả Hai Bên.

BÊN MUA	**BÊN BÁN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của doanh nghiệp)*

PHỤ LỤC 1

ĐỊA CHỈ NHẬN THÔNG TIN CỦA CÁC BÊN THAM GIA KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

1. Bên Bán: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM

Địa chỉ: [_]

Điện thoại: [_]

Email: [_]

2. Bên Mua:

Ông/Bà: [__]

Địa chỉ liên hệ: [__]

Điện thoại: [_]

Email (nếu có): [__]

Trong trường hợp Bên Mua gồm nhiều hơn một người, (i) tất cả các dẫn chiếu đến Bên Mua trong Hợp Đồng này sẽ là các dẫn chiếu đến mỗi người trong Bên Mua, (ii) và tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên Mua theo Hợp Đồng này là các nghĩa vụ và trách nhiệm riêng rẽ và liên đới, và (iii) Bên Bán sẽ không có nghĩa vụ xác định các nghĩa vụ cá nhân của Bên Mua hoặc mỗi người trong Bên Mua đối với Bên Bán nhưng Bên Bán có quyền yêu cầu mỗi người của Bên Mua thực hiện các nghĩa vụ của họ theo Hợp Đồng này một cách liên đới và/hoặc riêng rẽ. Bên Mua tại đây xác nhận và cam kết rằng, (i) tất cả những người của Bên Mua đã ủy quyền cho người được nêu tên trên đây làm người đại diện của tất cả những người của Bên Mua ("**Người Đại Diện**") để liên lạc, trao đổi, làm việc và giải quyết mọi vấn đề phát sinh theo Hợp Đồng này với Bên Bán và (ii) tất cả các hành động do Người Đại Diện thực hiện sẽ ràng buộc tất cả những người của Bên Mua và (iii) Bên Bán sẽ không buộc phải kiểm tra việc ủy quyền hay cần có bất kỳ sự đồng ý chung hoặc riêng nào của từng người trong số những người thuộc Bên Mua. Tuy nhiên, với các tài liệu cần phải có chữ ký của Bên Mua theo yêu cầu của Bên Bán hoặc quy định của pháp luật tại từng thời điểm, thì tất cả những người thuộc Bên Mua phải ký đầy đủ vào các tài liệu đó.

PHỤ LỤC 2

THÔNG TIN VỀ CĂN HỘ

I. Định nghĩa và diễn giải

1. Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ

1.1. Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ là diện tích sàn xây dựng được tính theo kích thước thông thủy của Căn Hộ, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong Căn Hộ, diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với Căn Hộ và không tính diện tích tường bao Căn Hộ, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật và tường bao hộp kỹ thuật (nếu có) bên trong Căn Hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn; trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung. Đối với diện tích lô gia thì tính toàn bộ diện tích sàn từ mép trong của tường chung hoặc tường bao Căn Hộ. Trường hợp có trang thiết bị, cấu kiện gắn liền với ban công, lô gia nhưng thuộc mặt đứng của công trình theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng thì trang thiết bị, cấu kiện đó được xác định thuộc phần sở hữu chung của Nhà Chung Cư *(Chú thích: kích thước thông thủy là kích thước được đo đến mép trong của lớp hoàn thiện tường/vách/đố kính/lan can sát mặt sàn (không bao gồm các chi tiết trang trí nội thất như ốp chân tường/gờ/phào.....).*

1.2. Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ nêu trên là căn cứ để tính Giá Bán Căn Hộ nêu tại Điều 3 của Hợp Đồng này.

1.3. Hai Bên nhất trí rằng, Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi tại khoản 3 Điều 1 Hợp Đồng chỉ là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao Căn Hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua Căn Hộ cho Bên Bán theo Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế khi bàn giao Căn Hộ; trong trường hợp tỷ lệ chênh lệch giữa Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế và Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng này nằm trong phạm vi hai phần trăm (02%) thì Hai Bên không phải điều chỉnh lại Giá Bán Căn Hộ. Nếu tỷ lệ chênh lệch giữa Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế và Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng này vượt quá hai phần trăm (02%) thì Giá Bán Căn Hộ sẽ được điều chỉnh lại theo Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ đo đạc thực tế khi bàn giao Căn Hộ theo đơn giá quy định tại mục I.1.2 Phụ Lục 3 Hợp Đồng.

1.4. Trong Biên Bản Bàn Giao theo quy định tại khoản 2.4 Điều 3 Hợp Đồng hoặc trong phụ lục của Hợp Đồng, Hai Bên nhất trí sẽ ghi rõ Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế khi bàn giao Căn Hộ, Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ chênh lệch so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng này (nếu có). Biên Bản Bàn Giao và phụ lục của Hợp Đồng nói trên là một bộ phận không thể tách rời của Hợp Đồng này. Diện tích Căn Hộ được ghi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai (sau đây gọi chung là "**Giấy Chứng Nhận**") cấp cho Bên Mua được xác định theo Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế khi bàn giao Căn Hộ.

2. Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ là diện tích sàn xây dựng của Căn Hộ bao gồm cả phần diện tích ban công và lô gia gắn liền với Căn Hộ, được tính từ tim tường bao, tường ngăn Căn Hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ.

II. Danh mục vật liệu và thiết bị được lắp đặt tại Căn Hộ[2]:

III. Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư, Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán:

TT	Hạng mục	Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư		Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán
		Phần sở hữu chung của cả tòa nhà	Phần sở hữu chung của khu chức năng căn hộ	
A	**TÒA NHÀ CHUNG CƯ**			
I	**Tầng 1**			
1	Sảnh tầng, đường đi hành lang chung, lõi cầu thang máy;	x		
2	Phòng trực PCCC;	x		
3	Phòng kỹ thuật (phòng rác, kỹ thuật điện, nước, phòng hạ thế,…), cầu thang bộ, khu vệ sinh;	x		
4	Khu thương mại, dịch vụ tầng 1, tổng diện tích khoảng 1,217m² (14 căn thương mại, dịch vụ) (trừ phần diện tích Bên Bán đã bán cho chủ sở hữu khác, nếu có);			x
5	Phòng sinh hoạt cộng đồng	x		
II	**Tầng 2**			
1	Sảnh tầng, đường đi hành lang chung, lõi cầu thang máy, cầu thang bộ, đường ram dốc;	x		
2	Khu vực để xe: Diện tích để xe máy, xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật…;	x		
3	Phòng kỹ thuật (phòng rác, kỹ thuật điện, nước, kỹ thuật bể bơi, phòng quạt tăng áp, hút khói).	x		
III	**Tầng 3**			
1	Sảnh tầng, đường đi hành lang chung, lõi cầu thang máy, cầu thang bộ, đường ram dốc;	x		

[2] Điền theo thỏa thuận của Các Bên khi ký kết Hợp Đồng. Trường hợp thay đổi trang thiết bị, vật liệu hoàn thiện bên trong Căn Hộ khác với Phụ Lục 2 thì được thay thế bởi vật liệu có chất lượng tương đương.

TT	Hạng mục	Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư		Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán
		Phần sở hữu chung của cả tòa nhà	Phần sở hữu chung của khu chức năng căn hộ	
2	Khu vực để xe: Diện tích để xe máy, xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật…;	x		
3	Phòng kỹ thuật (phòng rác, kỹ thuật điện, nước, phòng quạt tăng áp, hút khói), khu vệ sinh;	x		
4	Bể bơi tầng 3;	x		
5	Phòng sinh hoạt cộng đồng.	x		
IV	**Tầng 4-25 (22 tầng)**			
1	Sảnh tầng, đường đi hành lang chung, cầu thang máy;		x	
2	Phòng kỹ thuật (phòng rác, kỹ thuật điện, nước,…);		x	
3	(Các) căn hộ mà Bên Bán chưa bán hết;			x
4	Cầu thang bộ các tầng.	x		
V	**Tầng Tum**			
1	Cầu thang bộ;	x		
2	Diện tích kỹ thuật (bể nước sinh hoạt, bể nước PCCC, phòng bơm, phòng kỹ thuật);	x		
VI	**Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị sử dụng chung trong Nhà Chung Cư:** khung, cột, tường chịu lực, tường bao tòa nhà, tường phân chia các căn hộ, sàn, mái, hộp kỹ thuật, hệ thống cấp điện, cấp nước, cấp ga, hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, hệ thống PCCC,… phù hợp với thiết kế đã được phê duyệt của Dự Án.	x		
B	**BÊN NGOÀI NHÀ CHUNG CƯ**			
1	Đường đi chung (đường giao thông nội bộ, vỉa hè)	x		
2	Chỗ để xe ô tô (18 chỗ để)			x

TT	Hạng mục	Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư		Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán
		Phần sở hữu chung của cả tòa nhà	Phần sở hữu chung của khu chức năng căn hộ	
3	Sân vườn, cây xanh, hè tòa nhà	x		
4	Các trạm biến áp, máy phát điện	x		

IV. Bản vẽ thiết kế và mô phỏng của Căn Hộ

1. Sơ đồ vị trí Căn Hộ *(đính kèm)*
2. Một (01) bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ*(đính kèm)*
3. Một (01) bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng nhà có Căn Hộ *(đính kèm)*
4. Một (01) bản vẽ thiết kế mặt bằng Nhà Chung Cư *(đính kèm)*

PHỤ LỤC 3

THANH TOÁN

I. Giá Bán Căn Hộ, Kinh Phí Bảo Trì, tổng giá trị Hợp Đồng

1. Giá Bán Căn Hộ:

1.1. Giá Bán Căn Hộ được tính theo công thức: lấy đơn giá 01 m^2 Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ nhân (x) với tổng Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ.

1.2. Giá Bán Căn Hộ nêu trên được tính dựa trên đơn giá do Bên Bán phê duyệt theo quy định pháp luật. Sau khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đối với Nhà Chung Cư, Bên Bán sẽ thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật, gửi Sở Xây dựng cấp tỉnh nơi có Dự Án để kiểm tra đơn giá bán căn hộ. Nếu giá bán căn hộ sau khi kiểm toán, quyết toán có sự chênh lệch so với Giá Bán Căn Hộ tại Hợp Đồng đã ký, Hai Bên thống nhất ký phụ lục của Hợp Đồng để điều chỉnh Giá Bán Căn Hộ. Trường hợp giá bán Căn Hộ theo đơn giá sau khi kiểm tra bởi Sở Xây dựng cao hơn Giá Bán Căn Hộ tại Hợp Đồng đã ký thì Bên Bán không thu thêm phần chênh lệch của Bên Mua. Trường hợp giá bán Căn Hộ theo đơn giá sau khi kiểm tra bởi Sở Xây dựng thấp hơn Giá Bán Căn Hộ tại Hợp Đồng đã ký thì Bên Bán sẽ trả lại phần chênh lệch cho Bên Mua.

1.3. Giá Bán Căn Hộ tại quy định nêu trên không bao gồm các khoản sau:

a. Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư quy định tại khoản 2 Điều 2 Hợp Đồng này.

b. Các khoản lệ phí trước bạ, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua. Các khoản lệ phí trước bạ, phí và lệ phí này do Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán;

c. Chi phí kết nối, lắp đặt các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho Căn Hộ gồm: dịch vụ cung cấp gas, dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình và các dịch vụ khác mà Bên Mua sử dụng cho riêng Căn Hộ. Các chi phí này Bên Mua thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung ứng dịch vụ;

d. Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành hàng tháng. Kể từ ngày bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua theo thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp Đồng này, Bên Mua có trách nhiệm thanh toán Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này;

e. Phí sử dụng dịch vụ gia tăng cho việc sử dụng, tận hưởng các dịch vụ và tiện nghi gia tăng trong Nhà Chung cư (ngoài các dịch vụ thuộc phạm vi đóng Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành hàng tháng theo Hợp Đồng) được Bên Mua thanh toán căn cứ theo nhu cầu sử dụng của Bên Mua;

f. Các chi phí khác như: phí đóng góp để mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư được phân bổ cho Căn Hộ kể từ thời điểm Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua theo quy định tại Hợp Đồng này.

g. Hai Bên thống nhất kể từ thời điểm Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua theo quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng này và trong suốt thời hạn sở hữu, sử dụng Căn Hộ, Bên Mua phải nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành, thanh toán phí

dịch vụ quản lý vận hành hàng tháng và các loại phí dịch vụ khác do việc sử dụng các tiện ích như: khí đốt, điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp, ... cho nhà cung cấp dịch vụ.

1.4. Giá Bán Căn Hộ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), trong đó:

- Giá bán Căn Hộ không bao gồm thuế GTGT là: [ ] đồng
(Bằng chữ: [ ] đồng);
- Thuế GTGT: [ ] đồng; khoản thuế này không tính trên tiền sử dụng đất nộp cho Nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật.
(Bằng chữ: [ ] đồng).

1.5. Giá Bán Căn Hộ được tính theo công thức: lấy đơn giá 01 m^2 Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ nhân (x) với tổng Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ, cụ thể là:

[ ] m^2 sử dụng (x) [ ] đồng/1 m^2 sử dụng = [ ] đồng
(Bằng chữ: [ ] đồng)

2. Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư Kinh được tính bằng 2% Giá Bán Căn Hộ không bao gồm thuế GTGT.

3. Tổng giá trị Hợp Đồng: .....đồng (Bằng chữ:.....), bao gồm Giá Bán Căn Hộ, thuế GTGT, Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư.

II. Thời hạn thực hiện thanh toán

1. Thời hạn thanh toán Giá Bán Căn Hộ:

1.1. Giá Bán Căn Hộ (bao gồm cả trường hợp điều chỉnh Giá Bán Căn Hộ do chênh lệch về Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế khi bàn giao Căn Hộ) sẽ được Bên Mua thanh toán cho Bên Bán theo tiến độ như sau:

Đợt	Số tiền thanh toán	Thời điểm thanh toán
1	% Giá Bán Căn Hộ[3] [ ] đồng *(Bằng chữ: [ ] đồng)*	Tại thời điểm ký Hợp Đồng
2	% Giá Bán Căn Hộ[4] [ ] đồng *(Bằng chữ: [ ] đồng)*	[ ]
...	...	
	5% Giá Bán Căn Hộ[5] [ ] đồng *(Bằng chữ: [ ] đồng)*	Trong vòng [ ] ngày kể từ ngày Bên Bán thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua

[3] Lần đầu không quá 30% giá trị Hợp Đồng bao gồm cả tiền đặt cọc.

[4] Những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị Hợp Đồng khi chưa bàn giao nhà ở.

[5] Không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi Bên Mua chưa được cấp Giấy Chứng Nhận, giá trị còn lại của Hợp Đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua.

1.2. Không phụ thuộc vào thông báo của Bên Bán theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Hợp Đồng, Bên Mua có nghĩa vụ chủ động thanh toán cho Bên Bán đầy đủ và đúng hạn các khoản tiền theo lịch biểu thanh toán đã quy định tại Phụ Lục 3 này.

2. Thời hạn thanh toán Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư 2%: Bên Mua có trách nhiệm nộp Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư theo thời hạn nêu tại thông báo của Bên Bán trước khi bàn giao Căn Hộ vào tài khoản Nhận Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư.

3. Việc bàn giao Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư được Các Bên thực hiện theo quy định của pháp luật về Nhà ở.

PHỤ LỤC 4

BẢN NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

(Kèm theo Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội số: /.../..... ngày .....)

Điều 1. Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào Nhà Chung Cư

1. Chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào Nhà Chung Cư phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư này.
2. Khách ra vào Nhà Chung Cư phải đăng ký, xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân tại quầy lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ bảo vệ và phải tuân thủ sự hướng dẫn của lễ tân hoặc bảo vệ Nhà Chung Cư. Trong trường hợp cần thiết, lễ tân hoặc bảo vệ Nhà Chung Cư được giữ các giấy tờ chứng minh nhân thân của khách ra vào Nhà Chung Cư để phục vụ cho việc kiểm soát an ninh, an toàn của Nhà Chung Cư.
3. Người đến tạm trú tại căn hộ phải đăng ký danh sách người tạm trú với quầy lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ bảo vệ; đăng ký tạm trú tại cơ quan công an cấp phường.
4. Chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào Nhà Chung Cư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư này.

Điều 2. Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý sử dụng Nhà Chung Cư

1. Không đóng Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư; quản lý, sử dụng Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành, Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư không đúng quy định của pháp luật về nhà ở.
2. Cố ý gây thấm dột; gây tiếng ồn, độ rung quá mức quy định; xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại không đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc không đúng nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; sơn, trang trí mặt ngoài căn hộ, Nhà Chung Cư không đúng quy định về thiết kế, kiến trúc; chăn, thả gia súc, gia cầm; giết mổ gia súc trong khu vực Nhà Chung Cư.
3. Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần ở hữu chung, sử dụng chung của Nhà Chung Cư; sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; thay đổi, làm hư hại kết cấu chịu lực; chia, tách căn hộ không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
4. Tự ý sử dụng phần diện tích và trang thiết bị thuộc quyền sở hữu chung, sử dụng chung vào sử dụng riêng; thay đổi mục đích sử dụng phần diện tích làm dịch vụ

trong Nhà Chung Cư mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

5. Gây mất trật tự, an toàn, cháy, nổ trong Nhà Chung Cư; kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ và ngành, nghề gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người sử dụng Nhà Chung Cư theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và quy định khác của pháp luật có liên quan.
6. Kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar; kinh doanh sửa chữa xe có động cơ; hoạt động kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; kinh doanh dịch vụ nhà hàng mà không bảo đảm tuân thủ yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, có nơi thoát hiểm và chấp hành các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
7. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật liên quan.
8. Các hành vi gây ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng và người sử dụng Nhà Chung Cư do Hội Nghị Nhà Chung Cư xem xét và quyết định.

Điều 3. Quy định về việc sử dụng Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư

Chủ sở hữu, người sử dụng và khách ra, vào Nhà Chung Cư phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Sử dụng thang máy và các thiết bị sử dụng chung theo đúng mục đích, công năng thiết kế sử dụng. Trẻ em dưới 12 tuổi khi sử dụng thang máy hoặc công trình phục vụ chung phải có cha, mẹ hoặc người trông coi đi kèm và giám sát.
2. Không được làm hư hỏng hoặc có hành vi vi phạm đến tài sản chung của Nhà Chung Cư.
3. Không được chiếm dụng, sử dụng phần diện tích thuộc Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư vào mục đích riêng; không được để các vật dụng thuộc sở hữu riêng tại phần diện tích thuộc Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư.
4. Tuân thủ đầy đủ các quy định về việc dừng, đỗ xe tại nơi được dừng, đỗ xe theo quy định.
5. Sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng vào đúng mục đích, công năng theo quy định của pháp luật về nhà ở.
6. Tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy của Nhà Chung Cư.

Điều 4. Quy định về việc sửa chữa các hư hỏng, thay đổi hoặc lắp đặt thêm trong căn hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng

1. Trường hợp căn hộ hoặc phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng có hư hỏng thì chủ sở hữu hoặc người sử dụng được quyền sửa chữa, thay thế nhưng không được làm hư hỏng Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư và ảnh hưởng đến các chủ sở hữu khác.
2. Trường hợp thay thế, sửa chữa hoặc lắp đặt thiết bị thêm thì phải bảo đảm không làm thay đổi, biến dạng hoặc làm hư hỏng kết cấu của Nhà Chung Cư.
3. Trường hợp có hư hỏng các thiết bị thuộc phần Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư gắn liền với căn hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng thì việc thay thế, sửa chữa phải được thực hiện theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành nhưng không được làm ảnh hưởng đến phần sở hữu riêng của chủ sở hữu khác. Chủ sở hữu phải thông báo cho Ban quản trị Nhà Chung Cư hoặc Đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư để kịp thời sửa chữa, thay thế khi có hư hỏng và phải tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công khi sửa chữa các hư hỏng này.
4. Trường hợp Nhà Chung Cư có khu thương mại, dịch vụ mà có hư hỏng các thiết bị thuộc Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư thì chủ sở hữu khu chức năng này phải thực hiện sửa chữa, thay thế theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư này.
5. Trường hợp vận chuyển các thiết bị, đồ dùng trong Nhà Chung Cư hoặc vận chuyển vật liệu khi sửa chữa các hư hỏng thì phải thông báo cho Ban quản trị Nhà Chung Cư hoặc Đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư và chỉ được thực hiện trong thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ hàng ngày để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà Chung Cư.

Điều 5. Quy định về việc xử lý khi có sự cố của Nhà Chung Cư

1. Khi gặp sự cố có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và an toàn tài sản trong Nhà Chung Cư thì phải thông báo ngay cho Ban quản trị Nhà Chung Cư hoặc Đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư để xử lý.
2. Trường hợp gặp sự cố khẩn cấp, cần thiết phải sơ tán người ra khỏi Nhà Chung Cư thì phải thực hiện theo hướng dẫn trên loa phát thanh hoặc biển chỉ dẫn thoát hiểm hoặc hướng dẫn của bảo vệ, đơn vị có thẩm quyền để di chuyển người đến nơi an toàn.

Điều 6. Quy định về phòng, chống cháy nổ trong Nhà Chung Cư

Chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra, vào Nhà Chung Cư phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Thực hiện nghiêm chỉnh Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (sau đây gọi tắt là "PCCC") và các quy định pháp luật liên quan về phòng, chống cháy nổ.

2. Chủ sở hữu, người sử dụng Nhà Chung Cư từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe có trách nhiệm tham gia vào Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở khi có yêu cầu.

3. Chủ sở hữu, người sử dụng Nhà Chung Cư chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra PCCC trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định pháp luật và có các trách nhiệm cụ thể khác như sau:

a) Khi vắng nhà dài ngày phải thông báo tới Ban quản trị Nhà Chung Cư (hoặc Chủ đầu tư trong thời gian chưa có Ban quản trị Nhà Chung Cư) và Đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư, tắt nguồn của các thiết bị điện, nước, gas, ngắt cầu giao tổng.

b) Không tự tiện can thiệp, đấu nối, sửa chữa, lắp thêm thiết bị vào các hệ thống báo cháy, nổ tại Căn Hộ.

c) Không hút thuốc lá, vứt đầu mẩu thuốc lá ở hành lang, các thang bộ, cầu thang máy và những nơi công cộng khác của Nhà Chung Cư.

d) Không sử dụng lửa trần.

e) Luôn cảnh giác, thận trọng trong việc đun nấu. Thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng các trang thiết bị (điều hòa không khí, tủ lạnh, máy đun nước, đèn sưởi…) dây dẫn, ống dẫn của hệ thống gas, điện và các trang thiết bị khác nếu thấy có gì bất thường cần báo ngay cho Ban quản trị Nhà Chung Cư hoặc Đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư để xem xét xử lý. Khi ra khỏi phòng phải tắt điện, gas, nước để đảm bảo an toàn.

f) Chủ sở hữu, người sử dụng Nhà Chung Cư có trách nhiệm phổ biến đến khách ra, vào Nhà Chung Cư nội quy phòng chống cháy nổ, cửa thoát hiểm, biết cách sử dụng bình bọt, vòi nước cứu hỏa để tự xử lý ngay từ phút đầu tiên tránh để đám cháy lan rộng.

g) Phương tiện giao thông cơ giới từ bốn (04) chỗ ngồi trở lên của Chủ sở hữu, người sử dụng Nhà Chung Cư phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về phòng cháy, chữa cháy.

4. Các hành vi bị nghiêm cấm:

a) Cố ý gây cháy, nổ làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe con người, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ quan tổ chức và cá nhân.

b) Báo cháy giả.

c) Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ, vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy đã được Nhà nước quy định.

d) Làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn, biển thoát nạn.

e) Để các chất cháy nổ gần nguồn lửa, nguồn nhiệt.

f) Nghiêm cấm đốt vàng mã trong Căn Hộ, Nhà Chung Cư, phải mang đốt đúng nơi quy định tại Nhà Chung Cư.

g) Nghiêm cấm đun than tổ ong, bếp dầu hỏa, bình ga công nghiệp trong Nhà Chung Cư.

h) Nghiêm cấm vứt nguồn vật liệu gây cháy vào nơi để rác thải như: mẩu thuốc lá còn đang cháy, các vật dễ cháy như xốp, cao su, bật lửa gas, bao diêm…

i) Nghiêm cấm thay đổi các thiết bị phòng cháy chữa cháy như đầu báo cháy, đầu báo khói, đầu báo rò rỉ khí gas…

j) Cấm mang chất dễ cháy, dễ nổ vào khu vực của Nhà Chung Cư.

5. Do cửa thoát hiểm là cửa tăng áp phục vụ cho công tác thoát hiểm khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra, nên yêu cầu các cửa ra vào cầu thang thoát hiểm tại các tầng của Nhà Chung Cư phải luôn đóng, chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra, vào Nhà Chung Cư không được tự ý chèn vật cản để mở cửa, để đảm bảo cho công tác thoát hiểm khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Điều 7. Quy định về việc công khai thông tin của Nhà Chung Cư

1. Ban quản trị Nhà Chung Cư, Đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư phải thông báo công khai các thông tin có liên quan đến việc quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư trên bản tin hoặc bảng thông báo hoặc phương tiện thông tin khác của Nhà Chung Cư.

2. Các nội quy về phòng cháy, chữa cháy phải được gắn đúng nơi quy định; nội quy sử dụng thang máy phải được gắn bên cạnh thiết bị này để đảm bảo việc sử dụng được an toàn, thuận tiện.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư

1. Thực hiện quản lý vận hành Nhà Chung Cư theo quy định tại khoản 1 Điều 149 của Luật Nhà ở. Trường hợp Chủ đầu tư không có đủ điều kiện quản lý vận hành Nhà Chung Cư hoặc có đủ điều kiện quản lý vận hành Nhà Chung Cư nhưng không tham gia quản lý vận hành Nhà Chung Cư thì có thể giới thiệu đơn vị có đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 150 của Luật Nhà ở để Hội nghị Nhà Chung Cư tham khảo, lựa chọn tham gia quản lý vận hành Nhà Chung Cư.

   Trường hợp Chủ đầu tư có đủ điều kiện quản lý vận hành Nhà Chung Cư thì được ưu tiên thương thảo và ký hợp đồng với Ban quản trị Nhà Chung Cư để tiếp tục quản lý vận hành nếu có nhu cầu tiếp tục quản lý vận hành Nhà Chung Cư, trừ trường hợp Chủ đầu tư không có nhu cầu.

2. Thu Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư theo quy định tại Điều 152, Điều 153 của Luật Nhà ở và bàn giao lại kinh phí này cho Ban quản trị Nhà Chung Cư theo quy định của pháp luật nhà ở và Quy Chế này.

3. Chủ trì tổ chức Hội nghị Nhà Chung Cư lần đầu, cử người tham gia Ban quản trị Nhà Chung Cư, trừ trường hợp Chủ đầu tư không cử đại diện tham gia Ban quản trị Nhà Chung Cư và tham gia biểu quyết, bỏ phiếu tại Hội nghị Nhà Chung Cư theo quy định của Quy Chế này nếu còn sở hữu căn hộ, phần diện tích khác trong Nhà Chung Cư.

4. Bàn giao hệ thống kết cấu hạ tầng bên ngoài Nhà Chung Cư cho cơ quan quản lý chuyên ngành của địa phương theo quy định của pháp luật; lập, bàn giao hồ sơ Nhà Chung Cư cho Ban quản trị Nhà Chung Cư theo quy định của Quy Chế này.

5. Quản lý, sử dụng các công trình phục vụ cho sinh hoạt chung của các chủ sở hữu, người sử dụng Nhà Chung Cư do Nhà nước giao hoặc được xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích nêu trong nội dung Dự Án đã được phê duyệt.

6. Bảo trì phần sở hữu riêng của mình; có trách nhiệm bồi thường nếu việc bảo trì hoặc không bảo trì gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu khác.

7. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình hoặc các hành vi cản trở việc kinh doanh hợp pháp theo nội dung Dự Án đã được duyệt. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân đối với các tài sản hoặc hoạt động kinh doanh hợp pháp của Chủ đầu tư.

8. Phối hợp với Ban quản trị Nhà Chung Cư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư.

9. Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm trong thời gian chưa chuyển quyền sở hữu cho chủ sở hữu Nhà Chung Cư.

10. Bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật; chấp hành quyết định giải quyết, xử lý, xử phạt vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

11. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và người sử dụng trong Nhà Chung Cư

1. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu:

a) Được quyền sở hữu, sử dụng phần sở hữu riêng; có quyền sử dụng phần sở hữu chung theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành. Có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư do Bộ

Xây dựng ban hành; có trách nhiệm bồi thường nếu việc bảo trì hoặc không bảo trì gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu khác;

b) Yêu cầu Chủ đầu tư, Ban quản trị Nhà Chung Cư hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức Hội nghị Nhà Chung Cư theo quy định của Quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành; tham dự Hội nghị Nhà Chung Cư và biểu quyết các nội dung trong cuộc họp Hội nghị Nhà Chung Cư theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành;

c) Yêu cầu Chủ đầu tư khi chưa thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư, Đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư, Ban quản trị Nhà Chung Cư cung cấp các thông tin, công khai các nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư;

d) Chấp hành đầy đủ các quyết định của Hội nghị Nhà Chung Cư, kể cả trường hợp không tham dự Hội nghị Nhà Chung Cư; chấp hành quyết định giải quyết, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành, Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư và các chi phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ.

Trường hợp chủ sở hữu không đóng Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành theo quy định thì giải quyết theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành Nhà Chung Cư mà Chủ đầu tư/Ban quản trị Nhà Chung Cư đã ký với Đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư; trường hợp chưa ký hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều 29 của Quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BXD thì thực hiện theo nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư đã được Hội nghị Nhà Chung Cư thông qua;

e) Chấp hành nội quy, quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư; phát hiện và thông báo kịp thời cho Đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư;

g) Sửa chữa các hư hỏng thuộc phần sở hữu riêng mà có ảnh hưởng đến việc sử dụng của các chủ sở hữu khác trong Nhà Chung Cư; tạo điều kiện và hỗ trợ đơn vị có chức năng thực hiện bảo trì, sửa chữa các hư hỏng thấm, dột của sàn, khu vệ sinh thuộc Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư theo quy định;

h) Khôi phục lại nguyên trạng và bồi thường thiệt hại nếu gây hư hỏng phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu khác; bị xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại khi có hành vi cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của chủ sở hữu khu kinh doanh dịch vụ;

i) Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với phần sở hữu riêng, đóng góp kinh phí để mua bảo hiểm cháy nổ đối với Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư theo quy

định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường trong trường hợp gây ra cháy nổ trong Nhà Chung Cư;

k) Thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

a) Sử dụng phần sở hữu riêng và Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành;

b) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung đã thỏa thuận với chủ sở hữu trong trường hợp người sử dụng không phải là chủ sở hữu;

c) Thay mặt chủ sở hữu tham dự Hội nghị Nhà Chung Cư và biểu quyết, bỏ phiếu nếu chủ sở hữu không tham dự; trường hợp trong một căn hộ hoặc phần diện tích khác của Nhà Chung Cư có nhiều người đang cùng sử dụng thì ủy quyền cho một người đại diện để tham dự và biểu quyết tại Hội nghị Nhà Chung Cư;

d) Thực hiện các quyền và trách nhiệm có liên quan quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h và k khoản 1 Điều này.

Điều 10. Quyền và trách nhiệm của Đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư

1. Thực hiện quản lý vận hành Nhà Chung Cư theo quy định của Quy Chế này và hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành đã ký với Ban quản trị Nhà Chung Cư; thực hiện bảo trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư theo hợp đồng bảo trì nếu có năng lực bảo trì; trường hợp chưa ký hợp đồng, thì thực hiện theo theo nội dung đã được Hội nghị Nhà Chung Cư thông qua.

2. Ký kết hợp đồng phụ với các đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc quản lý vận hành Nhà Chung Cư (nếu có); giám sát việc cung cấp các dịch vụ của các đơn vị này.

3. Thông báo bằng văn bản về việc thu, nộp các khoản kinh phí có liên quan; thông báo các yêu cầu, nội dung cần chú ý cho người sử dụng Nhà Chung Cư trong trường hợp xảy ra các tình huống đột xuất như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn; hướng dẫn việc lắp đặt các thiết bị trong phần sở hữu riêng của chủ sở hữu.

4. Thu kinh phí dịch vụ quản lý vận hành Nhà Chung Cư theo thỏa thuận với các chủ sở hữu, người sử dụng Nhà Chung Cư; chi trả thù lao cho các thành viên Ban quản trị Nhà Chung Cư theo quyết định của Hội nghị Nhà Chung Cư.

5. Định kỳ hàng năm tại Hội nghị Nhà Chung Cư thường niên hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, Đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư phải báo cáo công khai về công tác quản lý vận hành Nhà Chung Cư với Ban quản trị Nhà Chung Cư, báo cáo tình hình quản lý vận hành tại Hội nghị Nhà Chung Cư, lấy ý kiến góp ý

của chủ sở hữu, người sử dụng về việc cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Nhà Chung Cư.

6. Phối hợp với Ban quản trị Nhà Chung Cư để giải quyết các vấn đề khác có liên quan trong quá trình quản lý vận hành Nhà Chung Cư.
7. Chấp hành quyết định giải quyết, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
8. Phải bàn giao lại hồ sơ Nhà Chung Cư cho Ban quản trị Nhà Chung Cư; bàn giao các công việc liên quan đến quản lý vận hành Nhà Chung Cư cho Đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư mới.
9. Thực hiện các quyền và trách nhiệm của Đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư theo các thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành đã ký kết hoặc theo nội dung đã được Hội nghị Nhà Chung Cư thông qua trong trường hợp chưa ký kết hợp đồng dịch vụ; trường hợp Ban quản trị Nhà Chung Cư không tuân thủ các thỏa thuận nêu tại khoản này thì Đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết hoặc nội dung đã được Hội nghị Nhà Chung Cư thông qua để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được tiếp tục thực hiện hợp đồng trong trường hợp được Hội nghị Nhà Chung Cư đánh giá vẫn thực hiện tốt các nội dung trong hợp đồng.

Điều 11. Quy định về bảo đảm an toàn, văn minh trong Nhà Chung Cư

Chủ sở hữu, người sử dụng và khách ra, vào Nhà Chung Cư phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Không gây mất an ninh, trật tự, nói tục, chửi bậy, sử dụng truyền thanh, truyền hình hoặc các thiết bị phát ra âm thanh gây ồn ào làm ảnh hưởng đến sinh hoạt trong Nhà Chung Cư.
2. Không ném bất cứ vật gì từ cửa sổ, ban công của căn hộ.
3. Không đốt vàng mã, đốt lửa trong Nhà Chung Cư, trừ địa điểm được đốt vàng mã theo quy định tại Nhà Chung Cư.
4. Không phơi, để quần áo và bất cứ vật dụng nào trên lan can, ban công hoặc lô gia hoặc vắt ngang cửa sổ của căn hộ.
5. Không đánh bạc, hoạt động mại dâm trong Nhà Chung Cư.
6. Không mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ và các khu vực khác trong Nhà Chung Cư.
7. Đảm bảo rằng vật nuôi trong căn hộ hoặc Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư sẽ không gây ảnh hưởng/làm phiền đến các chủ sở hữu, người sử dụng khác trong Nhà Chung Cư.

Điều 12. Xử lý các hành vi vi phạm

1. Thành viên Ban quản trị Nhà Chung Cư, Đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư, chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào Nhà Chung Cư nếu có hành vi vi phạm các quy định của Bản nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư này hoặc vi phạm quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
2. Thành viên Ban quản trị Nhà Chung Cư, Đơn vị quản lý vận hành Nhà Chung Cư, chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào Nhà Chung Cư phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

PHỤ LỤC 5

BIỂU MẪU TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Stt	Tên biểu mẫu	Chi tiết
1.	Thông báo thay đổi địa chỉ & thông tin	Mẫu 01
2.	Thông báo thanh toán theo tiến độ (thông thường)	Mẫu 02
3.	Thông báo thanh toán theo tiến độ (chậm thanh toán)	Mẫu 03
4.	Thông báo bàn giao	Mẫu 04
5.	Biên bản bàn giao, kèm theo: - Danh mục bàn giao trang thiết bị trong Căn Hộ; - Danh mục bàn giao các tài liệu hướng dẫn sử dụng và các loại chìa khoá trong Căn Hộ	Mẫu 05
6.	Thông báo chấm dứt Hợp Đồng	Mẫu 06

***Ghi chú**: Các mẫu Thông báo/Biên bản trên đây có thể được Bên Bán thay đổi trong quá trình thực hiện Hợp Đồng cho phù hợp với thực tế tại từng thời điểm với điều kiện các nội dung thay đổi không trái với quy định của Hợp Đồng.*

MẪU 01:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ & THÔNG TIN

[ngày]

Kính gửi:

V/v: Thay đổi địa chỉ và thông tin

Quý ông/bà thân mến,

Tôi xin trân trọng thông báo rằng từ ngày của thông báo này, địa chỉ liên lạc và thông tin của bên đứng tên dưới đây trong Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội số [...] ngày [...]sẽ được thay đổi như sau:

1. Địa chỉ liên lạc và thông tin cũ:

Họ và tên	[ ]		
Ngày sinh	[ ]	Giới tính	[ ]
Điện thoại	[ ]		
CCCD/Căn cước số	[ ]	E-mail	[ ]
Địa chỉ thường trú	[ ]		
Địa chỉ liên lạc	[ ]		

2. Địa chỉ liên lạc và thông tin mới:

Họ và tên	[ ]		
Ngày sinh	[ ]	Giới tính	[ ]
Điện thoại	[ ]		
CCCD/Căn cước số	[ ]	E-mail	[ ]
Địa chỉ thường trú	[ ]		
Địa chỉ liên lạc	[ ]		

Xin cảm ơn,

Người làm đơn

(Ký tên)

MẪU 02:

THÔNG BÁO THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ[6]

Người gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM

Địa chỉ: [ ]

Người nhận: [ ]

Địa chỉ liên lạc: [ ]

Điện thoại: [ ]

Mã căn: [ ]

V/v: Thanh toán theo tiến độ - Đợt [ ]

1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM ("**Chủ đầu tư**") xin thông báo tới Quý Khách hàng về việc thanh toán theo tiến độ của Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội số [ ] đã ký giữa Hai Bên ngày [ ] ("**HĐMB**") như sau:
   - Tổng số tiền thanh toán Đợt [ ] tương ứng với [ ] % Giá Bán Căn Hộ: [__]VNĐ (Bằng chữ: [ ])
2. Thời hạn thanh toán: Không muộn hơn ngày [ ]
3. Trường hợp không thanh toán và/hoặc thanh toán không đầy đủ, đúng hạn Tổng số tiền phải trả theo nội dung nêu tại Mục 1 của Thông báo này, Quý Khách hàng có trách nhiệm trả cho Chủ đầu tư Tiền Lãi Chậm Thanh Toán phù hợp với quy định của HĐMB.
4. Thông tin ngân hàng: thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản dưới đây:

Người thụ hưởng	:	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM
Tài khoản số	:	[ ]
Tên Ngân hàng	:	[ ]
Nội dung	:	[Họ_tên_KH] thanh toán tiền Đợt [ ] cho Căn Hộ số [ ] Dự án Parc Ville

Hãy liên hệ với số hotline [ ] của chúng tôi nếu Quý Khách hàng có bất cứ thắc mắc nào.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách hàng.

Trân trọng!

Ngày [ ] tháng [ ] năm [ ]

Thay mặt,

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM

(Ký tên và đóng dấu)

---

[6] Dùng trong trường hợp thông thường

MẪU 03:

THÔNG BÁO THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ[7]

Người gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM

Địa chỉ: [ ]

Người nhận: [ ]

Địa chỉ liên lạc: [ ]

Điện thoại: [ ]

Mã căn: [ ]

V/v: Thanh toán chậm thanh toán theo tiến độ và Tiền Lãi Chậm Thanh Toán

1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM (**"Chủ đầu tư"**) xin thông báo tới Quý Khách hàng về việc chậm thanh toán theo tiến độ của Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội số [ ] đã ký giữa Hai Bên ngày [ ] (**"HĐMB"**) và Tiền Lãi Chậm Thanh Toán tương ứng theo khoản 1.1 Điều 7 của HĐMB như sau:

Đợt	Ngày đến hạn thanh toán	Số tiền phải thanh toán (VNĐ)	Số tiền đã thanh toán (VNĐ)	Số tiền quá hạn thanh toán (VNĐ)	Tiền Lãi Chậm Thanh Toán	Số ngày chậm thanh toán (tạm tính đến [ ])
Đợt [ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Đợt [ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Tổng		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

(*): Tiền Lãi Chậm Thanh Toán được tạm tính từ ngày đến hạn ghi trên HĐMB tới ngày Khách hàng đã thanh toán hoặc tới ngày [ ] và phù hợp với quy định tại khoản 1.1 Điều 7 của HĐMB.

2. Thời hạn thanh toán: Không muộn hơn ngày [ ]
3. Thông tin nhận thanh toán: thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản dưới đây:

Người thụ hưởng	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM [ ]
Tài khoản số	[ ]
Tên Ngân hàng	[Họ_tên_KH] thanh toán tiền Đợt [ ] và Tiền Lãi Chậm Thanh Toán Đợt [ ] cho Căn Hộ số [ ] Dự án Parc Ville
Nội dung:	

Hãy liên hệ với số hotline [ ] của chúng tôi nếu Quý Khách hàng có bất cứ thắc mắc nào.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách hàng.

Trân trọng!

Ngày [ ] tháng [ ] năm [ ]

Thay mặt ,

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM

(Ký tên và đóng dấu)

---

[7] Dùng trong trường hợp phát sinh Tiền Lãi Chậm Thanh Toán

MẪU 04:
THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ

[ ], ngày [ ] tháng [ ] năm 20[ ]

Kính gửi **Ông/Bà:** [ ]

Địa chỉ: [ ]

Căn cứ Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội số: [ ] ngày [ ] giữa Công ty [ ] và Ông/Bà [ ] ("HĐMB"), CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM ("**Chủ đầu tư**") trân trọng thông báo với Quý Khách hàng về việc nhận bàn giao Căn Hộ như sau:

1. Ngày bàn giao: [ ]
2. Thời gian bàn giao: [ ]
3. Địa điểm nhận bàn giao: [ ]
4. Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ (diện tích thông thủy) thực tế là: [ ] m^2;
5. Chênh lệch giữa Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng: tăng/giảm….m^2
6. Thanh toán:
   Số Tiền Bàn Giao [ ] VNĐ gồm:
   - Đợt thanh toán thứ [ ]: [ ]VNĐ
   - Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư được quy định tại khoản 2 Điều 2 của HĐMB: [ ] VNĐ
   - Thuế GTGT áp dụng liên quan (nếu có): [ ] VNĐ
   - Các khoản phạt chậm thanh toán: [ ] VNĐ
   - Phí Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành cho thời gian [ ] tháng: [ ] VNĐ
   - Các khoản tiền khác đến hạn mà Quý Khách hàng phải thanh toán theo quy định tại Hợp Đồng vào ngày của Thông Báo Bàn Giao (nếu có): [ ] VNĐ
7. Thông tin tài khoản nhận thanh toán: [ ]

Trong vòng [ ] ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, đề nghị Quý Khách hàng thanh toán cho chúng tôi toàn bộ số tiền: [ ] VNĐ.

Lưu ý:

- Chúng tôi xin lưu ý rằng Quý Khách hàng có trách nhiệm thanh toán số tiền nêu trên và nhận bàn giao Căn Hộ trong vòng [ ] ngày kể từ ngày [ ];
- Nếu quá thời hạn nêu trên, chúng tôi có quyền yêu cầu thanh toán tiền lãi chậm thanh toán và các quyền khác theo quy định của HĐMB đã ký;
- Khi đến nhận bàn giao Căn Hộ đề nghị Quý Quý Khách hàng mang theo bản gốc của: HĐMB; giấy tờ tuỳ thân chứng minh là người đứng tên mua Căn Hộ trên hoặc người được uỷ quyền (có Hợp đồng uỷ quyền được xác nhận công chứng) và các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định tại HĐMB;
- Trong trường hợp Quý Quý Khách hàng không thể đến để nhận bàn giao Căn Hộ, Quý Khách hàng có trách nhiệm gửi thông báo đến Chủ đầu tư theo quy định tại HĐMB.

Thay mặt,
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM
(Ký tên và đóng dấu)

MẪU 05:
BIÊN BẢN BÀN GIAO

Căn Hộ số: _____ tại tầng: _____ ("**Căn Hộ**")

BIÊN BẢN BÀN GIAO NÀY (sau đây sẽ được gọi là **"Biên Bản"**) được ký kết vào ngày_____ bởi và giữa:

BÊN BÁN:

[ ]

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	:	Số [ ] ngày [ ] cấp bởi [ ].
Đại diện bởi	:	[ ] Chức danh: [ ] Số CCCD/CC (hay hộ chiếu) [ ] cấp ngày [ ] tại [ ]
Địa chỉ đăng ký	:	[ ]
Địa chỉ liên hệ	:	[ ] Người nhận: [ ]
Điện thoại	:	[ ]
Số tài khoản ngân hàng	:	[ ] Tại [ ]
Mã số thuế	:	[ ]

Và

BÊN MUA:

Ông/Bà	:	[ ] (Với tư cách là Người Đại Diện nếu bên mua gồm nhiều hơn một người)
Đại diện cho	:	[ ] Theo giấy ủy quyền số (nếu có): [ ]
Số CCCD/Căn cước số	:	[ ] cấp ngày [ ] tại [ ]
Địa chỉ thường trú	:	[ ]
Địa chỉ liên hệ	:	[ ]
Điện thoại	:	[ ] Fax: [ ]
Số tài khoản ngân hàng (nếu có)	:	[ ] Tại: [ ]
Mã số thuế (nếu có)	:	[ ]

*(Bên Bán và Bên Mua sẽ được gọi chung là "**Các Bên**" và gọi riêng là "**Bên**".)*

Căn cứ vào Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội số [ ] ngày [ ] ("**Hợp Đồng**") được xác lập và ký kết bởi và giữa Bên Bán và Bên Mua; và

Căn cứ vào Thông báo bàn giao số [ ] ngày [ ] liên quan đến việc bàn giao Căn Hộ từ Bên Bán cho Bên Mua.

Sau khi Bên Mua kiểm tra Căn Hộ, Bên Mua và Bên Bán cùng đồng ý và xác nhận như sau:

1. Căn Hộ như được mô tả tại Hợp Đồng đã được bàn giao theo đúng các điều khoản của Hợp Đồng và Bên Mua theo đây đồng ý nhận bàn giao Căn Hộ từ Bên Bán;

2. Bên Mua đã thực hiện các hành động cần thiết để kiểm tra Căn Hộ và thừa nhận rằng Căn Hộ đã đáp ứng các yêu cầu của Bên Mua;

3. Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ (diện tích thông thủy) thực tế là: [ ] m^2;

4. Chênh lệch giữa Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng: [ ] m^2

5. Việc bàn giao Căn Hộ được hoàn thành vào ngày [ ];

6. Bên Mua nhận thức và hiểu rằng bất kỳ thay đổi hay sửa sang nào đối với Căn Hộ kể từ ngày thực hiện bàn giao Căn Hộ phải được thực hiện theo quy định của Hợp Đồng;

7. Ý kiến khác của Bên Mua (nếu có): [ ];

8. Biên Bản này sẽ được điều chỉnh và thực hiện theo luật pháp Việt Nam.

Biên Bản này sẽ được lập thành năm (05) bản gốc với giá trị pháp lý ngang nhau. Bên Mua sẽ giữ một (01) bản gốc.

BÊN BÁN	**BÊN MUA**
_____	_____
Họ tên:	**Họ tên:**
Chức danh:	

DANH MỤC BÀN GIAO

V/v: Bàn giao các thiết bị trong Căn Hộ

Ngày & thời gian: _____

Chủ sở hữu Căn Hộ: _____

Căn Hộ số: _____

Nhà Chung Cư: _____

Đã nhận Căn Hộ với đầy đủ các thiết bị như sau:

TT	Tên thiết bị	Vị trí đặt thiết bị	Số lượng	Ghi chú
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Tôi hiểu rằng, việc ký nhận dưới đây chứng tỏ tôi đã kiểm tra và đã được bàn giao đầy đủ các thiết bị trong Căn Hộ được nêu ở trên vào thời gian đã được đề cập ở trên.

_____, ngày ____ tháng ___ năm ____

BÊN BÁN **BÊN MUA**

_____ _____

Tên: Tên:

Chức danh:

DANH MỤC BÀN GIAO

V/v: Bàn giao các tài liệu hướng dẫn sử dụng và các loại chìa khóa trong Căn Hộ

Ngày & thời gian: _____

Chủ sở hữu Căn Hộ: _____

Căn Hộ số: _____

Nhà Chung Cư: _____

Đã nhận Căn Hộ với đầy đủ bộ chìa khoá cùng các loại tài liệu như sau:

TT	Chìa khóa và tài liệu	Số lượng	Mã số	Ghi chú
1.	Chìa khoá cửa ra vào chính			
2.	Chìa khoá phòng ngủ			
3.	Chìa khoá phòng vệ sinh			
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.	Nội quy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Nhà Chung Cư			
10.	Hướng dẫn sử dụng _____			

Tôi hiểu rằng, việc ký nhận dưới đây chứng tỏ tôi đã kiểm tra và đã được bàn giao đầy đủ các chìa khoá và các tài liệu liên quan đến Căn Hộ được nêu ở trên vào thời gian đã được đề cập ở trên.

BÊN BÁN **BÊN MUA**

_____ _____

Tên: **Tên:**

Chức danh:

MẪU 06:

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Người gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM
Địa chỉ: [ ]
Người nhận: [ ]
Địa chỉ thường trú: [ ]
Địa chỉ liên lạc: [ ]

V/v: Thông báo chấm dứt hợp dồng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM ("**Bên Bán**") xin thông báo tới Quý Ông/Bà về việc chấm dứt Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội số [ ] đã ký giữa Hai Bên ngày [ ] ("**HĐMB**") như sau:

1. Lý do chấm dứt: [ ]
2. Căn cứ chấm dứt: [ ]
3. Thời điểm chấm dứt: Sau 07 ngày kể từ ngày của Thông báo này
4. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt: [ ]

Thông báo chấm dứt hợp đồng này được gửi đi mà không làm ảnh hưởng tới bất kỳ quyền nào của Bên Bán có thể có được theo HĐMB này và/hoặc theo quy định của pháp luật.

Trân trọng

Ngày [ ] tháng [ ] năm [ ]

Thay mặt
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ARECA VIỆT NAM
(Ký tên và đóng dấu)